

ESTATUTO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
REFORMA ESTATUTÁRIA

A Convenção Nacional Estatutária do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, realizada nos dias 14 e 15 de maio de 1999, em Brasília, Distrito Federal, convocada nos termos do Art. 55, da Lei nº 9096, de 19 de setembro de 1995, pela maioria absoluta de seus membros deliberou aprovar a reforma do Estatuto partidário que passa a vigorar com a seguinte redação:

Do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

TÍTULO I

Do Partido, dos Objetivos e dos Filiados

CAPÍTULO I

Da Duração, da Sede e do Foro

Art. 1º. O Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Brasília, Capital Federal, com duração indeterminada e atuação em âmbito nacional, reger-se-á por este Estatuto, definidor de sua estrutura, organização e funcionamento, nos termos do Art. 17, da Constituição Federal e, no que couber, pelas normas estabelecidas na legislação federal em vigor.

CAPÍTULO II

Dos Objetivos e dos Princípios Programáticos do Partido

Art. 2º. O PSDB tem como base a democracia interna e a disciplina e, como objetivos programáticos, a consolidação dos direitos individuais e coletivos; o exercício democrático participativo e representativo; a soberania nacional; a construção de uma ordem social justa e garantida pela igualdade de oportunidades; o respeito ao pluralismo de idéias, culturas e etnias; e a realização do desenvolvimento de forma harmoniosa, com a prevalência do trabalho sobre o capital, buscando a distribuição equilibrada da riqueza nacional entre todas as regiões e classes sociais.

Art. 3º. Constituem diretrizes fundamentais e princípios programáticos para a organização, funcionamento e atuação do PSDB:

I - democracia interna e disciplina, de modo a assegurar a necessária unidade de atuação partidária, máxima participação dos filiados na definição da orientação política do Partido e na escolha de seus dirigentes, inclusive mediante eleições periódicas, livres e secretas em todos os níveis de sua estrutura;

II - temporariedade do mandato dos dirigentes partidários, permitida a reeleição para os cargos executivos, exceto para o mesmo cargo, quando só será permitida uma recondução;

III - efetiva participação dos filiados na vida partidária, no processo decisório interno e na formação dos recursos patrimoniais, financeiros, técnicos e operacionais;

IV - atuação permanente, não condicionada às atividades e aos eventos eleitorais e parlamentares;

V - articulação com os movimentos sociais, respeitadas suas características e autonomia, assegurando-lhes representação nos quadros partidários e listas de candidatos e incentivando-se a auto-organização da sociedade, em especial nos setores ainda marginalizados;

VI - obrigação de cada órgão do Partido de promover reuniões, cursos, debates e divulgação das atividades, e do filiado de participar efetivamente dos mesmos;

VII - reserva de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos lugares nos órgãos colegiados para filiados que não exerçam mandato eletivo;

VIII - livre debate de todas as questões, decisão por maioria e respeito ao deliberado;

IX - disciplina e fidelidade aos princípios programáticos e decisões partidárias, aplicáveis a todos os filiados, bem como aos que exerçam funções públicas eletivas ou não.

Art. 4º. O Partido promoverá, em cada circunscrição eleitoral, cursos de formação para os seus filiados, militantes e candidatos a cargos eletivos, vedada a exigência de avaliações ou qualquer tipo de seleção intelectual como condição para escolha dos candidatos.

CAPÍTULO III

Da Filiação Partidária

Art. 5º. Poderá ser admitido como filiado ao PSDB, todo brasileiro eleitor, no pleno gozo de seus direitos políticos, que, expressa e formalmente, se comprometa a cumprir o Programa e o Estatuto do Partido e a empenhar-se para o seu cumprimento.

§ 1º. A filiação realizar-se-á no Diretório do Município em que tiver domicílio eleitoral o cidadão, podendo, facultativamente, realizar-se perante o Diretório Nacional, de acordo com as disposições deste capítulo; nos Municípios em que não exista Diretório constituído, a filiação será feita pela Comissão Executiva ou Provisória Estadual.

§ 2º. No caso de proposta de filiação perante o Diretório Nacional, a Comissão Executiva Nacional dará ciência prévia ao Diretório Estadual e ao Diretório Municipal ou Zonal do domicílio eleitoral do indicado, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data da filiação.

§ 3º. Nos Municípios em que, na forma deste Estatuto, houver Diretórios Zonais organizados, a filiação dar-se-á perante o Diretório da zona eleitoral em que o cidadão tiver domicílio, admitida a filiação facultativa a que se refere o **§ 1º**; inexistindo Diretório constituído na Zona Eleitoral, o interessado será filiado pela respectiva Comissão Executiva ou Provisória Municipal.

§ 4º. Admitir-se-á filiação especial de jovens, com idade inferior à do alistamento eleitoral, que se comprometam com os princípios doutrinários e programáticos do Partido, os quais poderão participar de atividades partidárias definidas pelos órgãos locais, salvo as que exijam a condição de eleitor.

Art. 6º. Na conformidade das disposições constitucionais e legais em vigor, considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação de qualquer eleitor ao PSDB, com a sua aprovação pela Comissão Executiva do Diretório perante o qual se realizar, atendidas as regras estabelecidas neste Estatuto.

§ 1º. A filiação partidária poderá ser feita mediante fichas ou outros meios, de acordo com as normas estabelecidas em resolução do Diretório Nacional e na legislação em vigor.

§ 2º. O pedido de filiação será abonado por qualquer membro do Diretório ou da Comissão Provisória perante a qual se der a filiação, ou por parlamentar do Partido, e será recebido pelo Presidente ou pelo Secretário da Comissão Executiva ou Provisória, mediante comprovante, não podendo estes negarem-se a recebê-lo.

§ 3º. Recebido o pedido de filiação, será afixado, pela Secretaria, aviso na sede do Partido ou em outro local habitual, pelo prazo de 3 (três) dias, para conhecimento dos demais filiados e exercício do direito de impugnação.

§ 4º. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior sem impugnação, a Comissão Executiva ou Provisória decidirá o pedido dentro do prazo de 3 (três) dias; indeferida a filiação, caberá ao interessado o direito de recurso nos termos do artigo seguinte.

§ 5º. Considerar-se-á deferida a filiação caso a Comissão não se pronuncie no prazo a que se refere o parágrafo anterior.

§ 6º. As filiações pedidas na semana anterior à do prazo limite para remessa da lista à Justiça Eleitoral, de acordo com a legislação partidária e eleitoral, obedecerão a rito sumário, sendo reduzidos por a 1/3 (um terço) os prazos fixados nos parágrafos anteriores.

§ 7º. Deferida a filiação, será entregue ao filiado o respectivo comprovante nos termos das determinações legais em vigor, valendo para todos os fins como data de filiação a do recebimento do pedido.

§ 8º. As Comissões Executivas Municipais e Zonais encaminharão às Comissões Executivas Estaduais, nos mesmos prazos previstos no art. 8º, para conferência e controle cadastral dos filiados, cópia da relação completa e atualizada dos seus filiados, remetida à Justiça Eleitoral; no prazo de até 30 (trinta) dias as Comissões Executivas Estaduais comunicarão à Comissão Executiva Nacional todas as informações cadastrais sobre as filiações no Estado.

§ 9º. O Partido manterá atualizado e acessível a seus membros o cadastro zonal, municipal, estadual e nacional dos seus filiados.

§ 10. O descumprimento do disposto no § 8º poderá implicar na retenção da remessa da cota do fundo partidário referente ao Diretório faltoso, sem prejuízo das demais sanções disciplinares previstas neste Estatuto.

Art. 7º. Qualquer filiado ao Partido poderá impugnar fundamentadamente pedido de filiação partidária, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da fixação do aviso na sede do Partido ou outro local habitual, assegurando-se ao impugnado o mesmo prazo para contestar.

§ 1º. Para a impugnação poderão ser argüidas as seguintes razões:

I - improbidade administrativa praticada pelo impugnado, quando de sua gestão da coisa pública;

II - conduta pessoal indecorosa;

III - notória e ostensiva hostilidade à legenda e atitudes desrespeitosas a dirigentes e lideranças partidárias;

IV - incompatibilidade manifesta com os princípios programáticos, diretrizes e orientação política do Partido;

V - filiações em bloco que objetivem o predomínio de pessoas ou grupos em processos eleitorais partidários.

§ 2º. Apresentada impugnação no prazo a que se refere o caput, a Comissão Executiva ou Provisória decidirá dentro de 3 (três) dias, após concluídas as diligências que venha a determinar.

§ 3º. Da decisão da impugnação, caberá recurso à Comissão Executiva de hierarquia imediatamente superior, o qual deverá ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da notificação da decisão, assegurado igual prazo ao recorrido para contestar.

§ 4º. Da decisão de indeferimento da filiação, prevista no artigo anterior, caberá recurso à Comissão Executiva de hierarquia imediatamente superior, o qual deverá ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da notificação.

§ 5º. Quando a Comissão Executiva Municipal ou Estadual, na decisão do recurso, mantiver a decisão denegatória de pedido de filiação feito, respectivamente, perante Comissão Executiva Zonal ou Municipal, caberá recurso especial, respectivamente, à Comissão Executiva Estadual ou Nacional da decisão, caso essa decisão tenha sido tomada por menos de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão que decidiu o recurso.

§ 6º. As decisões dos órgãos municipais e estaduais em recursos, salvo o recurso especial de que trata o parágrafo anterior, e da Comissão Executiva Nacional serão finais e definitivas, sendo prolatadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da conclusão do recurso, após atendidas as diligências determinadas pelo órgão.

§ 7º. Aprovada a filiação em grau de recurso vale para todos os fins como data de filiação a do recebimento do pedido inicial.

§ 8º. Quando se tratar de filiação de pessoas de notória expressão pública, incluídas entre elas as que tenham exercido ou estejam exercendo cargos eletivos, função pública ou de relevo político, os órgãos executivos Zonais, Municipais ou Estaduais ficam obrigados a comunicar à Comissão Executiva Nacional a existência da proposta de filiação, cinco dias antes da sua apreciação pelo respectivo órgão, cabendo recurso, em qualquer hipótese, ao órgão nacional.

Art. 8º. Na conformidade das disposições da legislação partidária e eleitoral em vigor, as Comissões Executivas Municipais ou Zonais enviarão aos Juízes Eleitorais, no prazo estabelecido, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os filiados ao Diretório, da qual constará o número dos títulos eleitorais e das seções em que são inscritos e a data da filiação.

§ 1º. Se a relação não for remetida nos prazos a que se refere este artigo, permanece inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente, salvo os que tiveram canceladas suas filiações por quaisquer dos motivos previstos neste Estatuto.

§ 2º. Os que se julgarem prejudicados por omissão, desídia ou má-fé poderão reclamar à instância superior do Partido e, na ausência ou demora no atendimento, poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o *caput* deste artigo.

Art. 9º. O filiado que mudar de domicílio eleitoral fará comunicação escrita ao Diretório Municipal ou Zonal onde estiver filiado, o qual providenciará a remessa imediata do comprovante de sua filiação ao Diretório do seu novo domicílio eleitoral.

§ 1º. Ao fixar-se no novo domicílio eleitoral, o filiado comunicará imediatamente ao Diretório Municipal ou Zonal o seu novo endereço para fins de atualização cadastral.

§ 2º. O Diretório que receber a transferência do eleitor filiado incluirá o seu nome no respectivo cadastro e na primeira relação que for remetida ao Juiz Eleitoral, nos termos do artigo anterior.

Art. 10. Para desligar-se do Partido, o filiado fará comunicação escrita à Comissão Executiva Municipal ou Zonal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.

§ 1º. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos.

§ 2º. O filiado ao PSDB que se filiar a outro partido e não comunicar ao Diretório onde tinha sua filiação e ao Juiz Eleitoral, incorrerá em dupla filiação, sujeitando-se às penas da lei.

Art. 11. O cancelamento imediato da filiação partidária dar-se-á nos casos de:

I - morte;

II - perda dos direitos políticos;

III - expulsão;

IV - absenteísmo habitual, caracterizado na forma deste artigo.

§ 1º. O absenteísmo habitual será declarado pela Comissão Executiva Municipal ou Zonal, por iniciativa própria ou por proposta do Conselho de Ética e Disciplina do grau correspondente, quando constatado que o filiado deixou de comparecer a 2 (duas) ou mais convenções consecutivas ou deixou de atender a mais de 5 (cinco) convocações consecutivas no ano para participar de reuniões ou atividades partidárias.

§ 2º. Constatado o absenteísmo habitual, a Comissão Executiva comunicará ao filiado para que apresente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a sua justificativa.

§ 3º. Não apresentada a justificativa ou não sendo esta aceita, a filiação será declarada cancelada, sendo esta decisão comunicada ao atingido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, garantido o direito de recurso, nos termos dos §§ 4º, 5º e 6º, do Art. 7º, deste Estatuto.

§ 4º. Não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores aos filiados que prestem ou tenham prestado relevantes serviços ao PSDB ou que a Comissão Executiva considere a manutenção de sua filiação de relevante interesse para o Partido.

Art. 12. A readmissão de quem se desligou voluntariamente do Partido ou teve cancelada a sua filiação depende de parecer do órgão partidário em que militava o desligado e que deliberou sobre o cancelamento, observada, quando for o caso, a manifestação do Núcleo de Base, nos termos deste Estatuto.

Parágrafo Único - Não será readmitido quem foi expulso por questões de infidelidade partidária, de violação do Estatuto, da ética e dos princípios partidários.

Art. 13. Havendo Núcleos de Base organizados, o candidato a filiado será informado da sua existência, podendo pleitear sua inscrição naquele ou naqueles em que pretende atuar, seja em sua área de residência ou de trabalho; caso exista interesse do candidato em participar de algum Núcleo de Base, este será comunicado da proposta de filiação para, se o desejar, exercer o direito de impugnação na forma do Art. 7º.

CAPÍTULO IV

Dos Direitos e Deveres dos Filiados

Art. 14. São direitos dos filiados:

I - participar ativamente da vida do Partido e de suas atividades, utilizando-se dos serviços colocados à disposição;

II - participar do processo de decisão partidária, manifestar seus pontos de vista nas reuniões, denunciar irregularidades ou defender-se de acusações ou punições;

III - votar e ser votado para os órgãos do Partido;

IV - lutar contra as violações da democracia partidária, dos princípios programáticos e das normas estatutárias.

§1º. Somente poderá votar e ser votado o filiado que contar, no mínimo, 6 (seis) meses de filiação, excetuados os casos de constituição do primeiro Diretório Municipal ou Zonal, ou nos de dissolução ou extinção de Diretório, quando poderá participar da Convenção, convocada pela Comissão Provisória, com todos os direitos que lhe são atribuídos, o filiado que contar, no mínimo, com 30 (trinta) dias de filiação.

§2º. O prazo a que se refere o § 1º fica também reduzido para o mínimo de 30 (trinta) dias quando se tratar de filiação de titulares de mandatos eletivos ou de personalidades de notória expressão política, assim reconhecida pela Comissão Executiva imediatamente superior, assegurados todos os direitos de filiado.

§3º. Nenhum cidadão poderá ser escolhido como candidato do Partido a qualquer cargo eletivo se não estiver filiado, pelo menos, um ano antes da data fixada para a realização das eleições, majoritárias ou proporcionais.

Art. 15. São deveres dos filiados:

I - participar assiduamente das reuniões dos órgãos partidários a que pertencer, das atividades realizadas e das campanhas políticas e eleitorais dos candidatos do Partido;

II - defender, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Programa e o Estatuto do Partido;

III - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Diretório Nacional, Conselhos Políticos Nacional e Estaduais, Diretórios Estaduais, Municipais e Zonais, bem como das Convenções;

IV - manter conduta ética, pessoal e profissional, compatível com as responsabilidades partidárias, particularmente no exercício do mandato eletivo e de função pública;

V - votar nos candidatos a cargos eletivos aprovados nas Convenções;

VI - manter relações de urbanidade e respeito com os dirigentes partidários, os detentores de mandatos eletivos e os demais filiados;

VII - pagar pontualmente a contribuição financeira estabelecida, na forma regulada neste Estatuto e em resoluções dos Diretórios Zonal, Municipal, Estadual e Nacional, e participar das campanhas de arrecadação de fundos para o Partido.

VIII - cumprir com exatidão as suas funções nos órgãos partidários para os quais tenha sido eleito.

§ 1º. Os filiados detentores de mandato eletivo ou investidos em cargos de confiança na administração pública, direta ou indireta, deverão exercê-los com probidade, fidelidade aos princípios programáticos e à orientação do Partido, sendo obrigados a prestar contas de suas atividades, quando convocados através da maioria dos membros do órgão a que pertencer.

§ 2º. Os filiados quando convidados a assumir cargo ou função de confiança em governos não apoiados pelo Partido ou de cuja coligação não participe, deverão solicitar prévia autorização à Comissão Executiva do respectivo nível, não podendo assumi-lo se esta não autorizar.

TÍTULO II

Das Disposições Gerais sobre Organização e Funcionamento do Partido

CAPÍTULO I

Da Organização Partidária

Art. 16. A organização e o funcionamento do PSDB baseia-se na integração e adequada coordenação de duas linhas fundamentais de estrutura e ação, compreendendo:

I - a estrutura vertical dos órgãos integrantes da hierarquia partidária, nos três níveis da federação, especificados neste Estatuto, através dos quais se exercem o processo decisório e os atos da vida partidária;

II - a estrutura de articulação com a sociedade e seus movimentos sociais, abrangendo as relações, no âmbito geográfico, com as organizações populares, de moradores e comunitárias e, no âmbito funcional, com os movimentos trabalhista e sindical, da juventude, da mulher, de minorias étnicas, de profissionais liberais, de artistas, rural e outros, exercendo esta atuação através de Núcleos de Base e Secretariados.

Art. 17. São órgãos do Partido, nos três níveis da Federação:

I - de deliberação: as Convenções Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional;

II - de direção e ação partidária: os Diretórios Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional e suas respectivas Comissões Executivas;

III - de ação parlamentar: as Bancadas Municipais, Estaduais e Federais;

IV - de atuação partidária na sociedade: os Núcleos de Base e os Secretariados Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional;

V - de disciplina e fidelidade partidárias: Conselhos de Ética e Disciplina, Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional;

VI - de fiscalização financeira: Conselhos Fiscais Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional;

VII - de cooperação: o Conselho Político Nacional e os Conselhos Políticos Estaduais, o Instituto Teotônio Vilela de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais e Formação Política, as Coordenadorias Regionais e outros que venham a ser criados.

§ 1º. Nos Municípios com mais de quinhentos mil eleitores, além do Diretório Municipal com atuação em todo o município, haverá Diretórios organizados por unidades administrativas ou zonas eleitorais com as competências definidas neste Estatuto, sendo suas ações coordenadas pelo Diretório Municipal.

§ 2º. Os Diretórios Municipais, não abrangidos na condição do parágrafo anterior, poderão organizar Diretórios Distritais como órgãos de cooperação, não sujeitos à anotação na Justiça Eleitoral.

§ 3º. O Diretório Nacional disporá em resolução específica sobre a organização e o funcionamento dos movimentos trabalhista e sindical e da juventude do PSDB.

Art. 18. A Convenção Nacional é o órgão supremo do Partido e a Seção Municipal ou Zonal é a sua unidade orgânica fundamental.

CAPÍTULO II

Das Convenções e dos Diretórios

Art. 19. As Convenções e os Diretórios reunir-se-ão ordinariamente por convocação da Comissão Executiva ou de seu Presidente, nos prazos e para os fins previstos neste Estatuto e em lei

eleitoral e, em caráter extraordinário, por convocação de um terço dos membros da Comissão Executiva ou do Diretório, ou por um terço dos membros das respectivas bancadas do Partido.

Art. 20. Ressalvada a escolha de outra cidade pela respectiva Comissão Executiva, as Convenções e as reuniões dos Diretórios Municipais e Zonais serão realizadas na sede do Município ou na respectiva zona eleitoral; as Convenções e as reuniões dos Diretórios Estaduais e Nacional serão realizadas, respectivamente, nas Capitais dos Estados e da União.

Art. 21. O mandato dos Diretórios e demais órgãos partidários terá a duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição nos termos do Art. 3º, deste Estatuto.

Parágrafo Único - Por decisão do Diretório Nacional poderá ser prorrogado, até o máximo de 1 (um) ano, o mandato dos Diretórios Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional e de suas respectivas Comissões Executivas, sendo automaticamente prorrogados os mandatos dos demais órgãos com eles eleitos.

Art. 22. Nenhum filiado poderá pertencer, como membro eleito, a mais de um Diretório, salvo se um deles for o Diretório Nacional ou se a acumulação se verificar transitoriamente, em decorrência do término de um mandato e começo de outro, ou ainda nos casos previstos no § 1º, do Art. 17, quando o filiado poderá exercer o mandato no Diretório Zonal cumulativamente com o do Diretório Municipal.

Parágrafo Único. Não se aplica a proibição de acumulação de que trata este artigo se se tratar de eleição para membro Suplente, sendo entretanto obrigatória a opção por um dos Diretórios, se o filiado vier a ser chamado a ocupar definitivamente, por motivo de vacância, o cargo de membro efetivo.

Art. 23. As Convenções Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional para eleição dos Diretórios e dos respectivos Delegados às Convenções serão realizadas ordinariamente ao término dos mandatos, de acordo com resolução baixada pela Comissão Executiva Nacional.

§ 1º. Na fixação das datas das Convenções ordinárias serão observadas as seguintes normas:

I - além da fixação da data da Convenção Nacional, será estabelecida data base uniforme, para todo o território nacional, preferencialmente aos domingos, para a realização das Convenções Municipais e Zonais e das Convenções Estaduais, que poderão se realizar em qualquer horário;

II - na fixação das datas das três Convenções ordinárias deverá ser estabelecido intervalo que permita a realização de todos os atos que devam ser executados antes e depois de cada uma delas;

III - para os Municípios que não possam realizar suas Convenções ordinárias na data base fixada, a Comissão Executiva Nacional poderá autorizar novas datas para sua realização, desde que essas datas sejam anteriores em, pelo menos, uma semana à data da Convenção Estadual ordinária da respectiva unidade da federação;

IV - igualmente poderá ser autorizada, em outra data, a realização da Convenção Estadual ordinária que não puder ser realizada na data base, desde que a nova data seja anterior em, pelo menos, uma semana à data da Convenção Nacional ordinária.

§ 2º. Na hipótese dos incisos III e IV, do parágrafo anterior, caberá à Comissão Executiva Nacional decidir quanto à prorrogação dos mandatos até a nova data da eleição dos Diretórios que não realizarem suas Convenções na data base, extinguindo-se os mandatos se não houver essa prorrogação.

§ 3º. As Convenções Municipais e Zonais e as Convenções Estaduais para eleição de Diretórios e Delegados, que se realizem após o período fixado para as convenções ordinárias, são consideradas convenções extraordinárias e terão as datas de sua realização autorizadas, respectivamente, pelas Comissões Executivas Estaduais e pela Comissão Executiva Nacional.

§ 4º. Os titulares eleitos nas Convenções extraordinárias a que se refere o parágrafo anterior terminarão seu mandato na mesma data em que terminarem os mandatos dos Diretórios que lhes correspondam e hajam sido eleitos nas Convenções ordinárias.

Art. 24. Somente poderão participar das Convenções os filiados ao Partido até 6 (seis) meses antes da data de sua realização, observadas as exceções estabelecidas neste Estatuto.

Art. 25. O registro de chapas completas de candidatos a membros efetivos e suplentes dos Diretórios e de Delegados e Suplentes às Convenções, será requerido, por escrito, à Comissão Executiva do respectivo nível, nos prazos e com o apoio de convencionais definidos neste Estatuto.

§ 1º. O pedido será formulado em 2 (duas) vias, devendo a Secretaria da Comissão Executiva passar recibo na segunda via, que ficará em poder dos requerentes.

§ 2º. O pedido de registro será instruído com declarações, individuais ou coletivas, de consentimento dos candidatos, e indicará os subscritores que, como fiscais, poderão acompanhar a votação, a apuração e proclamação dos resultados.

§ 3º. Nenhum candidato poderá participar de mais de uma chapa, sendo considerados nulos os votos que receber, sem prejuízo da votação recebida pela chapa.

§ 4º. O apoio dado pelo mesmo convencional a mais de uma chapa implica na sua anulação, não sendo considerado para nenhuma das chapas apoiadas.

§ 5º. Caso concorra mais de uma chapa, poderá ser deferida, até 3 (três) dias antes da Convenção, a requerimento dos respectivos subscritores, a fusão de chapas cujo registro de candidatos já tenha sido deferido, só podendo constar da nova chapa os candidatos registrados constantes das chapas anteriores que se fundiram.

§ 6. Poderão candidatar-se subscritores dos pedidos de registro.

Art. 26. Nas eleições previstas neste Capítulo, qualquer filiado ao Partido poderá impugnar, perante a Comissão Executiva competente, o registro de chapa ou candidatos.

§ 1º. A impugnação será feita dentro de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do prazo de registro, assegurado aos candidatos igual prazo para contestar.

§ 2º. Decorrido o prazo de contestação, a Comissão Executiva decidirá nos 3 (três) dias subsequentes.

§ 3º. Expirado o prazo referido no parágrafo anterior sem decisão, a impugnação será apresentada diretamente ao órgão partidário superior, que dela conhecerá, nos termos do artigo seguinte, como recurso.

Art. 27. Caberá recurso:

I - para o Diretório Municipal: do indeferimento do registro ou da decisão sobre impugnação de chapa ou candidato ao Diretório Zonal ou a Delegado à Convenção Municipal;

II - para o Diretório Estadual: do indeferimento do registro ou da decisão sobre impugnação de chapa ou candidato ao Diretório Municipal ou a Delegado à Convenção Estadual;

III - para o Diretório Nacional: do indeferimento do registro ou da decisão sobre impugnação de chapa ou candidato ao Diretório Estadual ou a Delegado à Convenção Nacional;

IV - para a Convenção Nacional: do indeferimento do registro ou da decisão sobre impugnação de chapa ou candidato ao Diretório Nacional;

§ 1º. O recurso será apresentado, instruído e fundamentado diretamente ao órgão partidário competente, no prazo de 3 (três) dias, contados da imediata publicação do ato ou da decisão, ou de sua comunicação, contra recibo, ao interessado.

§ 2º. Independentemente de intimação, o interessado poderá oferecer razões, nos 2 (dois) dias seguintes ao da interposição de recurso, e o órgão partidário, nesse mesmo prazo, sustentará a sua decisão.

§ 3º. O órgão partidário competente terá o prazo de 5 (cinco) dias para o julgamento dos recursos de que trata este artigo.

Art. 28. Os candidatos cujo registro seja denegado poderão ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, contados do ato da Comissão Executiva que o indeferiu.

Art. 29. Em qualquer Convenção, considerar-se-á eleita, em toda a sua composição, a chapa que alcançar mais de 80 % (oitenta por cento) dos votos válidos apurados, contando-se como válidos os votos em branco.

§ 1º. Se houver uma só chapa, esta considerar-se-á eleita, em toda a sua composição, se alcançar 20 % (vinte por cento), pelo menos, dos votos válidos apurados, contando-se os em branco.

§ 2º. Não se constituirá o Diretório se não houver a eleição prevista neste artigo.

§ 3º. Os suplentes considerar-se-ão eleitos com a chapa em que estiverem inscritos, na ordem de colocação no pedido de registro.

§ 4º. Se, para eleição do Diretório e de Delegados e respectivos suplentes, tiver sido registrada mais de uma chapa que venha a receber, no mínimo, 20 % (vinte por cento) dos votos dos convencionais, os lugares a serem ocupados serão divididos proporcionalmente entre elas, preenchidos por seus candidatos, na ordem de colocação no respectivo pedido de registro.

§ 5º. Na divisão proporcional para o preenchimento dos lugares no Diretório desprezar-se-ão as frações, e os lugares que resultarem de sobras caberão à chapa mais votada; na distribuição dos

lugares de Delegados, desprezar-se-á a fração se igual ou inferior a meio, e arredondar-se-á para um, se superior a esse número.

§ 6º. Os candidatos a membros efetivos que ficarem excluídos do preenchimento dos lugares na composição proporcional, na forma do § 4º, serão considerados preferencialmente para o preenchimento dos lugares de Suplentes do Diretório, que couberem a cada chapa, segundo o critério de proporcionalidade estabelecido no referido parágrafo.

§ 7º. A ordem de preenchimento dos lugares de Suplentes do Diretório poderá ser estabelecida por acordo entre as chapas, e na sua ausência a distribuição observará a seguinte ordem: a chapa mais votada ficará com os primeiros lugares na quantidade que lhe corresponda; a chapa que teve votação imediatamente inferior ocupará os lugares a seguir, na quantidade que lhe couber e, assim, sucessivamente, até serem preenchidos todos os lugares respeitada a quantidade proporcional de cada chapa e a ordem dos eleitos.

§ 8º. As chapas registradas, que serão datilografadas ou impressas em papel branco, com a nominata de todos os candidatos, serão afixadas nas cabines e no local de votação para amplo conhecimento dos convencionais, se não constituírem elas próprias a cédula de votação.

Art. 30. Durante o período do mandato dos membros dos Diretórios, permanecem, enquanto não eleitos outros, os Delegados e Suplentes às Convenções eleitos juntamente com aqueles.

Art. 31. Nas Convenções, as deliberações referentes à eleição dos órgãos partidários, à escolha de candidatos e sobre coligações serão tomadas por voto direto e secreto.

§ 1º. É proibido o voto por procuração e o voto cumulativo; o titular de mais de um cargo partidário deverá exercer seu voto por apenas um deles.

§ 2º. No caso da opção do parágrafo anterior, o titular de mais de um cargo partidário será substituído, naquele em que não exercer seu voto, pelo suplente ou por quem lhe caiba suceder, nos termos deste Estatuto.

Art. 32. O ato de convocação das Convenções e Diretórios deverá atender, sob pena de nulidade, aos seguintes requisitos:

I - publicação de edital na imprensa local, quando existente, e afixação na sede do Partido ou local que faça suas vezes, com antecedência mínima de:

a) 5 (cinco) dias, quando se tratar de convocação de Diretório;

b) 8 (oito) dias, quando se tratar de convocação de convenções para eleição de órgãos partidários ou destinadas à escolha de candidatos a cargos eletivos e deliberação sobre coligações;

c) 15 (quinze) dias, quando se tratar das demais convocações de convenções extraordinárias previstas neste Estatuto;

II - notificação pessoal, sempre que possível, nos prazos referidos no inciso anterior, àqueles que tenham direito a voto;

III - designação do lugar, dia e hora da reunião, indicação da matéria incluída na pauta e objeto de deliberação.

Art. 33. As Convenções serão presididas pelo Presidente do Diretório correspondente e se instalam com a presença de qualquer número de convencionais.

§ 1º. As Convenções Municipais e Zonais destinadas à eleição de membros dos órgãos partidários deliberarão com a presença de, pelo menos, 20 % (vinte por cento) do número mínimo de filiados, fixado por resolução do Diretório Nacional.

§ 2º. As demais Convenções Municipais e as Estaduais e Nacional deliberarão com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto, salvo se exigido quorum qualificado, de acordo com este Estatuto.

Art. 34. Os suplentes substituirão os membros efetivos nos casos de impedimentos ou ausências eventuais, observada a ordem decrescente de colocação em que foram eleitos.

§ 1º. Considerar-se-á impedimento, além de outros, o não comparecimento do titular até 15 (quinze) minutos depois da hora de início da reunião regularmente convocada.

§ 2º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, o retardatário fica suspenso do exercício de suas funções até o término da reunião, caso todos os ausentes tenham sido substituídos por suplente..

Art. 35. A vacância ocorrerá por cancelamento de filiação, por renúncia, por destituição de cargo ou função em órgão partidário, nos termos dos art. 131 a 134, e nos demais casos previstos neste Estatuto, e o preenchimento da vaga observará o seguinte:

I - as vagas que ocorrerem nas Comissões Executivas serão preenchidas conforme deliberar o respectivo Diretório, e o eleito cumprirá o tempo de mandato restante;

II - as vagas que ocorrerem no Diretório serão preenchidas mediante convocação do Suplente, na respectiva ordem de eleição, pela respectiva Comissão Executiva.

Parágrafo Único. Ocorrendo vacância de metade mais um dos membros do Diretório ou da Comissão Executiva, incluídos os suplentes, o órgão será considerado extinto pelo órgão imediatamente superior, procedendo-se à eleição ou designação do novo órgão, nos termos deste Estatuto.

Art. 36. Para a constituição de Diretórios com a eleição de seus membros na respectiva Convenção, são requeridas as seguintes condições mínimas:

I - os Diretórios Municipais e Zonais somente poderão se constituir nos Municípios ou Zonas Eleitorais em que o Partido conte com o número mínimo de filiados fixado em resolução do Diretório Nacional;

II - para que possa organizar Diretório Municipal nos municípios com mais de quinhentos mil eleitores o Partido deve possuir Diretórios Zonais em, no mínimo, 10% (dez por cento) das Zonas Eleitorais, não podendo esse número ser inferior a 3 (três);

III - para que possa organizar Diretório Estadual, o Partido deverá possuir Diretórios organizados em no mínimo em 10% (dez por cento) dos municípios do Estado, não podendo esse número ser inferior a 3 (três).

IV - a constituição do Diretório Nacional dependerá da existência de Diretórios Estaduais organizados em, pelo menos, um terço das unidades da federação.

§ 1º. As Comissões Executivas Municipais e Zonais remeterão à Comissão Executiva Estadual, e estas à Comissão Executiva Nacional, até 10 (dez) dias após a realização da respectiva Convenção ou reunião do Diretório, cópias das respectivas Atas, devidamente autenticadas, com a nominata de todos os membros eleitos para os órgãos partidários.

§ 2º. O Diretório Nacional disciplinará, por resolução, a forma de registro das Atas das Convenções e das reuniões dos Diretórios e das Comissões Executivas, assim como a forma de autenticação de suas cópias, de modo a garantir a fidedignidade dos registros e das cópias.

§ 3º. A presença dos convencionais e dos membros dos Diretórios e das Comissões Executivas serão registradas nos próprios livros de Atas, antecedendo a estas; poderão também ser registradas em folhas soltas, constituindo lista auxiliar de presenças, que será autenticada por quem tiver presidido a reunião.

§ 4º. Os livros de Atas das Convenções, dos Diretórios e das Comissões Executivas serão abertos e rubricados pelo Presidente do respectivo Diretório e as Atas serão obrigatoriamente assinadas pelo Secretário e pelo Presidente e, facultativamente, pelos convencionais ou membros presentes que o desejarem.

Art. 37. Os membros dos Diretórios e os Delegados, e os respectivos suplentes, assim como os membros dos demais órgãos partidários eleitos, serão considerados automaticamente empossados tão logo sejam proclamados os resultados da respectiva eleição.

Art. 38. As Comissões Executivas comunicarão à Justiça Eleitoral, para a devida anotação, na forma do que dispuser a lei, a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas.

Parágrafo Único. Será feita ao Tribunal Superior Eleitoral a comunicação dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional e aos Tribunais Regionais Eleitorais, a dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal e zonal, conforme dispuser a lei e as instruções do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 39. Os Diretórios Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais serão presididos pelo Presidente da respectiva Comissão Executiva.

Art. 40. Os Diretórios e as Comissões Executivas reúnem-se com qualquer número mas só deliberam com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto, salvo se exigido quorum qualificado, de acordo com este Estatuto.

Parágrafo Único. Nas reuniões dos Diretórios e das Comissões Executivas, caberá ao respectivo órgão decidir sobre o processo de votação a ser adotado em suas deliberações, inclusive para a eleição de órgãos partidários.

CAPÍTULO III **Das Comissões Executivas**

Art. 41. As Comissões Executivas Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais serão eleitas pelos respectivos Diretórios em reunião realizada na mesma data e logo após o término da Convenção, ou nos 5 (cinco) dias subseqüentes.

§ 1º. A reunião do Diretório para a eleição da Comissão Executiva será presidida por um de seus membros, escolhido no início da reunião, ou, caso esta não ocorra, será presidida pelo Presidente anterior, se tiver sido eleito para o novo Diretório, ou pelo membro mais idoso presente à reunião.

§ 2º. As Comissões Executivas serão eleitas segundo o princípio majoritário, considerando-se vitoriosa a chapa em sua totalidade ou o candidato que obtiver a maioria relativa dos votos.

§ 3º. Os membros da Comissão Executiva e os suplentes, assim como os membros dos demais órgãos partidários, serão considerados automaticamente empossados tão logo sejam proclamados os resultados da respectiva eleição.

§ 4º. Os membros efetivos das Comissões Executivas poderão licenciar-se por período nunca superior a 90 (noventa) dias, renovável por mais duas vezes, implicando na perda automática do mandato o titular que se mantiver afastado por prazos superiores a estes.

Art. 42. As Comissões Executivas reunir-se-ão ordinariamente, segundo calendário que houver estabelecido e, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou por 1/3 (um terço) de seus membros, devendo ser notificados todos os seus integrantes da data, hora e matéria constante da ordem do dia.

§ 1º. As Comissões Executivas, na primeira reunião que realizem, após sua eleição, estabelecerão, obrigatoriamente, seu calendário de reuniões ordinárias, em datas que facilitem a participação dos Parlamentares.

§ 2º. Excepcionalmente, a juízo do Presidente ou da própria Comissão Executiva, esta poderá ser convocada por qualquer meio, para deliberar sobre matéria urgente, podendo reunir-se fora de sua sede.

Art. 43. As Comissões Executivas organizar-se-ão de modo a praticar uma efetiva administração colegiada, sendo dessa competência colegiada toda matéria não incluída na competência privativa de seus respectivos membros.

§ 1º. As Comissões Executivas e seus membros exercerão as competências correspondentes a seus níveis, nos termos das atribuições definidas neste Estatuto.

§ 2º. O PSDB será representado, em juízo ou fora dele, pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional e, nas questões de interesse estadual ou local, também pelos Presidentes das Comissões Executivas Estaduais, Municipais ou Zonais, no âmbito de suas atribuições legais e estatutárias.

§ 3º. O Partido poderá credenciar, na forma da lei, Delegados para representá-lo perante os Juízes Eleitorais, os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO IV

Das Comissões Provisórias

Art. 44. Para os Estados onde não houver Diretório organizado, ou este tiver sido dissolvido ou se desconstituído, a Comissão Executiva Nacional designará Comissão Provisória de 7(sete) a 11(onze) membros, eleitores no Estado, com um presidente e um secretário, indicados no ato, que terá as competências de Diretório e de Comissão Executiva Estaduais e se incumbirá de organizar e dirigir a Convenção Estadual, no prazo que for estabelecido no ato de sua designação.

Art. 45. Para os municípios onde não houver Diretório Municipal organizado, ou este tiver sido dissolvido ou se desconstituído, a Comissão Executiva Estadual ou, na falta desta, a Comissão Provisória Estadual, designará uma Comissão Provisória de 5 (cinco) a 7 (sete) membros, eleitores do município, com um presidente e um secretário, indicados no ato, que terá as atribuições do Diretório e da Comissão Executiva Municipais e se incumbirá de organizar e dirigir a Convenção Municipal, no prazo que for estabelecido no ato de sua designação.

Art. 46. Nos Municípios com mais de quinhentos mil eleitores, quando não houver Diretório Zonal organizado ou este houver sido dissolvido ou se desconstituído, a Comissão Executiva Municipal ou, na falta desta, a Comissão Provisória Municipal, designará uma Comissão Zonal Provisória de 3 (três) a 5 (cinco) membros, eleitores da Zona Eleitoral, com um presidente e um secretário, indicados no ato, que terá as atribuições de Diretório e Comissão Executiva Zonais e se incumbirá de organizar e dirigir a Convenção, no prazo que for estabelecido no ato de sua designação.

Art. 47. As Comissões Provisórias Estaduais, Municipais e Zonais designadas na forma dos artigos anteriores poderão ter seus mandatos renovados no máximo até duas vezes.

Art. 48. Quando for dissolvido o Diretório Nacional, uma Comissão Provisória será designada com o poder restrito de preparar a Convenção Nacional, dentro do prazo que for estabelecido no respectivo ato.

CAPÍTULO V

Das Bancadas Parlamentares

Art. 49. As bancadas parlamentares constituirão suas Lideranças de acordo com os regimentos que elaborarem, os quais estarão sujeitos à aprovação pelos Diretórios dos níveis correspondentes, observadas as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas da lei.

§ 1º. Os integrantes das bancadas do Partido nas Casas Legislativas deverão subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidos pelos órgãos de direção partidários, na forma deste Estatuto.

§ 2º. O "fechamento de questão" decorrerá de decisão tomada em reunião conjunta com a Comissão Executiva do nível correspondente, aprovada pela maioria absoluta da bancada e do órgão executivo.

§ 3º. Os Parlamentares que, em relação à matéria objeto de "fechamento de questão", pretendam ter, por motivos de consciência ou de convicções religiosas, posição diversa, deverão submeter suas razões ao conhecimento e à apreciação da reunião referida no parágrafo anterior, que poderá, por maioria absoluta de cada órgão, acolhê-las para autorizar a posição.

§ 4º. Para tratar de assunto relevante e expressamente determinado, as bancadas, por maioria de votos, poderão, através de seu líder, convocar reunião conjunta com a Comissão Executiva, no grau que lhe corresponda.

Art. 50. Os Parlamentares, nos termos das disposições deste Estatuto e da lei, estão sujeitos, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, às penas de desligamento temporário de sua bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou à perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerçam em decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, quando se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários.

Parágrafo Único. As penas referidas no *caput* deste artigo serão aplicadas pelo Líder, após regular processo conduzido pelo Conselho de Ética e Disciplina correspondente, salvo na hipótese de descumprimento de decisão relativa a "fechamento de questão", quando a pena será aplicada pelo Líder, independentemente de processo.

CAPÍTULO VI

Dos Órgãos de Atuação Partidária na Sociedade

Art. 51. O Partido atuará na base municipal e zonal buscando articular-se com a sociedade e seus movimentos sociais através de Núcleos de Base e dos Secretariados, organizados de acordo com as normas baixadas por resolução do Diretório Nacional.

Art. 52. Os Secretariados, criados por decisão de cada Diretório, destinam-se a coordenar as ações e disseminação partidárias a serem exercidas através dos Núcleos de Base, organizados por áreas homogêneas dos movimentos sociais, compreendendo, dentre outros, os movimentos trabalhista e sindical, da mulher, da juventude, de minorias étnicas, de profissionais liberais, de artistas, rural e outros.

CAPÍTULO VII

Dos Conselhos de Ética e Disciplina

Art. 53. As Convenções Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais elegerão, dentre os filiados, um Conselho de Ética e Disciplina, ao qual competirá, no âmbito de sua jurisdição, apurar as infrações e violações à disciplina, à ética, à fidelidade e aos deveres partidários, emitindo parecer para decisão do Diretório correspondente.

Art. 54. Os Conselhos de Ética e Disciplina serão eleitos com a composição definida neste Estatuto, pelo processo de votação que for aprovado na respectiva Convenção, devendo os candidatos serem inscritos perante a Comissão Executiva respectiva, nos mesmos prazos fixados para os demais órgãos partidários.

§ 1º. Os Conselhos de Ética e Disciplina terão um Presidente e um Secretário, escolhidos dentre seus membros efetivos.

§ 2º. Os membros dos Conselhos de Ética e Disciplina não poderão, cumulativamente, exercer cargos na Comissão Executiva.

Art. 55. O Código de Ética Partidária, que disporá sobre o processo e julgamento das infrações e violações à disciplina, à ética, à fidelidade e aos deveres partidários será aprovado pela Convenção Nacional.

§ 1º. As reclamações e representações contra as infrações e violações de que trata este artigo serão apresentadas à Comissão Executiva do nível correspondente, que decidirá sobre sua admissibilidade e remessa ao Conselho de Ética e Disciplina para instauração do respectivo processo.

§ 2º. Da decisão denegatória, nas reclamações e representações, a que se refere o parágrafo anterior, caberá recurso, na forma disciplinada no Código de Ética, ao órgão hierarquicamente superior.

§ 3º. Os Conselhos de Ética e Disciplina concluirão a instrução dos processos disciplinares dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias da data da sua instauração.

§ 4º. Os Conselhos de Ética e Disciplina poderão determinar a publicidade de suas decisões, fixando, nas mesmas, a forma pela qual dever-se-á dar cumprimento a tal determinação.

CAPÍTULO VIII

Dos Conselhos Fiscais

Art. 56. Os Conselhos Fiscais Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional terão a atribuição específica de analisar e emitir parecer sobre os balancetes e demonstrativos contábeis e prestações de contas do Partido, no nível de sua competência, acompanhando os resultados da gestão financeira, a movimentação bancária dos recursos, a correta contabilização das receitas e sua origem e das despesas, nos termos das disposições deste Estatuto e da legislação em vigor.

§ 1º. Os Conselhos Fiscais serão eleitos pelos Diretórios do respectivo nível, com a composição definida neste Estatuto.

§ 2º. Os membros dos Conselhos Fiscais não poderão, cumulativamente, exercer cargos na Comissão Executiva.

CAPÍTULO IX

Dos Órgãos de Cooperação

Art. 57. Os órgãos de cooperação previstos no Art. 17, VII, e os que venham a ser criados reger-se-ão pelas disposições deste Estatuto e pelas resoluções que os criarem ou regulamentarem.

TÍTULO III

Dos Órgãos do Partido e suas Competências nos Níveis Nacional, Estadual e Municipal

CAPÍTULO I

Dos Órgãos no nível Nacional

Seção I - Da Convenção Nacional

Art. 58. A Convenção Nacional, órgão supremo do Partido, tem, dentre outras conferidas por este Estatuto ou em lei, as seguintes atribuições:

I - eleger os membros do Diretório Nacional e seus suplentes e os membros do Conselho Nacional de Ética e Disciplina;

II - decidir sobre dissolução do Diretório Nacional;

III - deliberar, respeitados os princípios programáticos do Partido, sobre as diretrizes para alianças político-administrativas ou coligações partidárias;

IV - escolher os candidatos do Partido aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, ou proclamá-los, quando houver eleição prévia para essa escolha;

V - analisar e aprovar plataforma de candidato do Partido à Presidência da República e as diretrizes para ação deste, se eleito, e para os representantes do Partido no Congresso Nacional, bem como os planos e metas partidários a nível nacional;

VI - deliberar sobre as propostas de reforma do Programa e do Estatuto do Partido;

VII - decidir sobre o patrimônio do Partido;

VIII - julgar os recursos das decisões do Diretório Nacional;

IX - decidir sobre a dissolução ou extinção do Partido, sua fusão ou incorporação, e neste caso, sobre o destino do patrimônio;

X - aprovar o Código de Ética do Partido;

XI - decidir sobre propostas elaboradas no Congresso Nacional do Partido e sobre os assuntos políticos e partidários que lhes sejam submetidos.

Art. 59. A Convenção Nacional será constituída:

I - dos membros do Diretório Nacional;

II - dos Delegados dos Estados e do Distrito Federal;

III - dos representantes do Partido no Congresso Nacional.

§ 1º. O número de Delegados de cada Estado e do Distrito Federal será correspondente até o dobro da respectiva representação partidária no Congresso Nacional, acrescido do número de Delegados equivalente a 10 % (dez por cento) do número de Diretórios Municipais organizados em cada unidade da federação.

§ 2º. As Seções Estaduais deverão comunicar até 20 (vinte) dias antes da data da Convenção Nacional, sob pena de não serem credenciados e dela não participarem, a relação nominal, com endereço completo, dos Delegados e Suplentes eleitos para representar o Estado ou o Distrito Federal na Convenção.

Art. 60. A Convenção Nacional reunir-se-á, ordinariamente, para tratar das matérias de sua competência, por convocação da Comissão Executiva ou de seu Presidente e, extraordinariamente, por convocação do próprio Diretório Nacional ou de sua Comissão Executiva Nacional, observado o que dispõe o Art. 19, deste Estatuto.

Parágrafo Único. A Convenção Nacional poderá ainda ser convocada extraordinariamente por convocação de 1/3 (um terço) das Comissões Executivas Estaduais para apreciação de matéria definida no requerimento de sua convocação.

Seção II - Do Diretório Nacional

Art. 61. Ao Diretório Nacional compete:

I - eleger a sua Comissão Executiva, bem como o Conselho Fiscal Nacional;

II - baixar resoluções necessárias à regulamentação das disposições deste Estatuto e, especificamente, quanto ao disciplinamento da filiação partidária, criação de órgãos de cooperação, contribuições financeiras, eleições prévias para escolha de candidatos, número mínimo de eleitores a serem filiados como exigência para a constituição de Diretórios Municipais ou Zonais;

III - deliberar sobre propostas de sanções a serem aplicadas aos filiados que atuam no nível federal, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina;

IV - julgar em grau de recurso decisões de sua Comissão Executiva ou dos Diretórios Estaduais;

V - intervir nos Diretórios Estaduais, decidir sobre sua dissolução ou destituição de suas Comissões Executivas, nas hipóteses previstas neste Estatuto;

VI - autorizar o adiamento das Convenções e a prorrogação de mandatos, nos termos das disposições deste Estatuto;

VII - estabelecer normas e diretrizes para escolha de candidatos e formação de coligações para as eleições nacionais e estaduais;

VIII - deliberar, respeitados os princípios programáticos e as diretrizes fixadas pela Convenção Nacional, sobre propostas de alianças político-administrativas ou apoio a candidaturas à Presidência da República;

IX - traçar a linha político-parlamentar de âmbito nacional a ser seguida por seus representantes no Congresso Nacional e os titulares de funções públicas;

X - aprovar a realização de eleição prévia para escolha dos candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, estabelecendo as normas para sua realização;

XI - aprovar o hino, as cores, os símbolos, a bandeira e o escudo partidários;

XII - decidir sobre os assuntos políticos e partidários que lhe sejam submetidos.

§ 1º. O Diretório Nacional reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, no mínimo, por mais duas vezes durante o seu mandato, para tratar de matéria de sua competência e, em caráter extraordinário, quando convocado na forma do que estabelece o art. 19, deste Estatuto.

§ 2º. A convocação ordinária do Diretório Nacional, salvo a destinada à eleição dos membros de sua Comissão Executiva ou outros órgãos partidários, dar-se-á mediante comunicação formal aos seus integrantes; a convocação extraordinária será feita mediante publicação de Edital, na forma prevista no Art. 32, deste Estatuto.

Art. 62. O Diretório Nacional, eleito pela Convenção Nacional para mandato de 2 (dois) anos, é composto de 177 (cento e setenta e sete) membros efetivos e 59 (cinquenta e nove) suplentes, incluídos, como membros natos, os Líderes do Partido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e acrescidos, também na qualidade de membros natos, dos Presidentes dos Diretórios Estaduais e do Presidente Nacional do Instituto Teotônio Vilela.

Parágrafo Único - Em seus impedimentos ou ausências eventuais, os Líderes serão substituídos pelos Vice-Líderes que por eles forem designados e os Presidentes dos Diretórios Estaduais pelo membro da respectiva Comissão Executiva que, nos termos do Estatuto, o substituir no exercício da presidência.

Art. 63. O registro de chapas completas de candidatos a membros efetivos e suplentes do Diretório Nacional será requerido, por escrito, à Comissão Executiva Nacional, até 20 (vinte) dias antes da Convenção, subscrito por grupo mínimo de convencionais correspondente a 20% (vinte por cento) do número de membros do Diretório, para cada chapa, observadas, quanto ao processamento do pedido de registro e seu deferimento, as normas estabelecidas no art. 25, deste Estatuto.

Seção III - Da Comissão Executiva Nacional e de seus Membros

Art. 64. A Comissão Executiva Nacional será formada, além do Presidente de Honra, por 23 (vinte e três) membros efetivos e 7 (sete) suplentes, eleitos pelo Diretório Nacional para mandato de dois anos, com a seguinte composição:

- a) Presidente;
- b) Cinco Vice-Presidentes;
- c) Secretário-Geral;
- d) Primeiro e Segundo Secretários;
- e) Tesoureiro e Tesoureiro Adjunto;
- f) 9 (nove) Vogais;
- g) os Líderes do Partido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e o Presidente Nacional do Instituto Teotônio Vilela, como membros natos.

Art. 65. A Comissão Executiva Nacional exercerá, no âmbito da competência do respectivo Diretório, sem prejuízo de posterior exame e apreciação deste, todas as atribuições legais e estatutárias a ele conferidas, competindo-lhe ainda:

- I - dirigir, no âmbito nacional, as atividades do Partido;
- II - executar as deliberações da Convenção e do Diretório Nacionais e velar pelo fiel cumprimento do Programa e do Estatuto do Partido;
- III - convocar as reuniões do Diretório Nacional e a Convenção Nacional;
- IV - convocar o Congresso Nacional do Partido e decidir sobre o número de delegados e sua organização;
- V - transmitir às Comissões Executivas Estaduais as deliberações da Convenção e do Diretório Nacionais;
- VI - fixar o calendário geral para as Convenções ordinárias a nível municipal e zonal, estadual e nacional, destinadas à eleição dos membros dos respectivos Diretórios;
- VII - aprovar o orçamento da receita e despesa para o exercício seguinte e suas alterações no decorrer do exercício, fixando normas para sua execução;
- VIII - aprovar os balancetes e demonstrativos contábeis e a prestação de contas do exercício findo, após a devida apreciação do Conselho Fiscal, encaminhando esta ao Tribunal Superior Eleitoral;
- IX - administrar o patrimônio social, adquirir, alienar, arrendar ou hipotecar bens.

Art. 66. Compete ao Presidente da Comissão Executiva Nacional:

- I - representar o Partido, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, pessoalmente ou por procuradores devidamente constituídos;
- II - dirigir o Partido de acordo com as deliberações, diretrizes e resoluções aprovadas pela Convenção, Diretório e Conselho Político Nacionais;
- III - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Executiva, do Diretório, do Conselho Político e das Convenções Nacionais;
- IV - coordenar as atividades da Comissão Executiva Nacional, supervisionando os demais membros no cumprimento de suas funções;
- V - convocar, na ordem da eleição, os suplentes em casos de impedimento ou ausências eventuais de membros efetivos.

Art. 67. Compete aos Vice-Presidentes:

- I - substituir, em seus impedimentos ou ausências, o Presidente, na ordem estabelecida;
- II - colaborar com o Presidente na solução dos assuntos de ordem política e administrativa;
- III - exercer as atribuições que lhes forem conferidas pelo Presidente ou pela Comissão Executiva Nacional.

Art. 68. Compete ao Secretário-Geral:

- I** - substituir o Presidente, na ausência ou impedimento dos Vice-Presidentes;
- II** - coordenar as atividades administrativas e dos órgãos de cooperação, assegurando o cumprimento das decisões da Comissão Executiva Nacional e das demais instâncias partidárias;
- III** - admitir e dispensar pessoal administrativo;
- IV** - fazer a gestão econômico-financeira do Diretório Nacional, autorizando as despesas ordinárias e extraordinárias, de acordo com o orçamento aprovado e, juntamente com o Tesoureiro, movimentar as contas bancárias;
- V** - organizar as Convenções partidárias e as reuniões do Diretório e do Conselho Político Nacionais;
- VI** - secretariar as reuniões dos órgãos partidários e redigir suas atas, mantendo sob sua guarda os respectivos livros, podendo delegar aos Secretários;
- VII** - elaborar, divulgar e distribuir o noticiário referente ao Partido.

Art. 69. Compete ao Primeiro e Segundo Secretários:

- I** - Substituir o Secretário-Geral nos seus impedimentos ou ausências eventuais e cumprir as atribuições que lhes forem por este delegadas ou conferidas pela Comissão Executiva Nacional;
- II** - orientar os órgãos de propaganda e informação do Partido, elaborando os planos de publicidade a serem aprovados pela Comissão Executiva Nacional;
- III** - organizar a biblioteca e o acervo documental do Partido;
- IV** - organizar o trabalho de arregimentação partidária, mantendo atualizado o cadastro de filiados do Partido e a jurisprudência eleitoral.

Art. 70. Compete ao Tesoureiro:

- I** - ter sob sua guarda e responsabilidade o dinheiro, os valores e bens do Partido;
- II** - efetuar depósitos e recebimentos e os pagamentos, assinando com o Secretário-Geral os cheques e demais documentos necessários à movimentação bancária dos recursos;
- III** - assinar com o Presidente e o Secretário-Geral os contratos, títulos ou documentos que impliquem responsabilidades e encargos financeiros para o Partido;
- IV** - apresentar mensalmente à Comissão Executiva Nacional o extrato da receita e despesas do Partido, encaminhando ao Conselho Fiscal o respectivo balancete;
- V** - manter em dia a contabilidade;
- VI** - organizar o balanço financeiro do exercício findo e, após examinado pelo Conselho Fiscal Nacional e aprovado pela Comissão Executiva Nacional, encaminhá-lo ao Tribunal Superior Eleitoral, na forma da lei.

Art. 71. Compete ao Tesoureiro Adjunto substituir o Tesoureiro nas suas ausências ou impedimentos e auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições.

Seção IV - Do Conselho Político Nacional

Art. 72. O Conselho Político Nacional, órgão superior de cooperação do Partido, tem por objetivos:

- I** - avaliar periodicamente o desempenho político do Partido;
- II** - colaborar com o Diretório Nacional e sua Comissão Executiva no exame e decisão sobre propostas de alianças político-administrativas e sobre questões político-partidárias;
- III** - colaborar com a Comissão Executiva Nacional na tomada de decisões políticas relevantes.

§ 1º. Integram o Conselho Político Nacional do Partido:

- I** _ o Presidente e os ex-Presidentes Nacionais do Partido; os líderes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; os filiados ao Partido titulares do cargo de Presidente da República e de Governador de Estado ou do Distrito Federal; os ex-titulares destes cargos, eleitos pelo Partido, e os Ministros de Estado, enquanto no exercício do cargo;
- II** _ até 5 (cinco) filiados preeminentes do Partido, escolhidos pelo Diretório Nacional, para mandato de 2 (dois) anos, por ocasião da eleição de sua Comissão Executiva Nacional.

§ 2º. As reuniões do Conselho Político Nacional serão convocadas e presididas pelo Presidente Nacional do Partido.

Seção V - Do Secretariado Nacional

Art. 73. Ao Secretariado Nacional, criado por deliberação do Diretório Nacional, cabe coordenar os Secretariados Estaduais no desenvolvimento das ações e disseminação partidárias a serem exercidas através dos Secretariados Municipais e Zonais e dos Núcleos de Base, nos termos do que estabelecem os arts. 16, 17, IV, 51 e 52, e demais disposições deste Estatuto.

§ 1º. Será criado, como parte do Secretariado Nacional, um Secretariado de Relações Internacionais, incumbido do intercâmbio e relações com as organizações partidárias e movimentos políticos estrangeiros ou internacionais, do interesse do Partido.

§ 2º. Será criado, nos termos da regulamentação que venha a ser baixada pelo Diretório Nacional, um Secretariado Nacional de Relações Trabalhistas e Sindicais, um Secretariado Nacional da Juventude, e um Secretariado Nacional da Mulher.

§ 3º. Os coordenadores de cada Secretariado poderão participar das reuniões da Comissão Executiva Nacional, tendo direito de voto somente quando forem decididas matérias relacionadas à sua área de ação.

Seção VI - Do Conselho Nacional de Ética e Disciplina

Art. 74. Ao Conselho Nacional de Ética e Disciplina compete, nos termos do que dispõe os arts. 53 a 55, deste Estatuto, a apuração das infrações e violações praticadas pelos membros do Diretório Nacional, das bancadas federais ou por titulares de funções na administração federal, emitindo o parecer para decisão do Diretório Nacional.

§ 1º. O Conselho Nacional de Ética e Disciplina será integrado por 7 (sete) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Convenção Nacional.

§ 2º. Em sua primeira reunião após eleito, o Conselho elegerá, dentre seus membros efetivos, um Presidente e um Secretário.

Seção VII - Do Conselho Fiscal Nacional

Art. 75. O Conselho Fiscal Nacional exercerá, no seu âmbito de ação, as atribuições definidas no art. 56, deste Estatuto.

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal Nacional será integrado por 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pelo Diretório Nacional.

Seção VIII - Do Instituto Teotônio Vilela

Art. 76. O INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA terá por finalidade o estudo e a pesquisa da realidade brasileira e internacional, a doutrinação, a educação e a formação políticas, cabendo-lhe especificamente, dentre outras atividades definidas em seu Estatuto:

I - promover estudos, pesquisas e análises nas áreas política, econômica e social, sobre a realidade brasileira e internacional;

II - ministrar educação e formação políticas aos filiados e candidatos ao PSDB, mediante cursos regulares, ciclos de estudos e debates, seminários e outras atividades culturais e docentes;

III - organizar e editar livros, revistas, periódicos e publicações;

IV - prestar consultoria e assessoria técnica aos órgãos e dirigentes partidários na aplicação de técnicas modernas de comunicação, organização e ação partidárias;

V - celebrar e manter acordos, convênios e intercâmbio com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais;

VI - prestar outros serviços técnicos ou de consultoria e assessoria aos órgãos e dirigentes do PSDB.

§ 1º. O INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA será instituído pelo Partido com personalidade jurídica própria, na forma da lei civil, com autonomia financeira e administrativa e atuação em todo o País.

§ 2º. O INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA integrará a organização nacional do Partido e desenvolverá sua atuação nos Estados e Municípios.

através de Seções Estaduais e Municipais, e os membros dos seus órgãos de deliberação e direção serão indicados pelas Comissões Executivas do Partido dos respectivos níveis, conforme dispuser o Estatuto do Instituto.

CAPÍTULO II

Dos Órgãos no nível Estadual

Seção I - Da Convenção Estadual

Art. 77. À Convenção Estadual compete:

I - aprovar as diretrizes partidárias para a ação do Partido no respectivo Estado;

II - escolher ou proclamar, quando houver eleições prévias, os candidatos do Partido aos cargos eletivos majoritários e escolher os candidatos a cargos proporcionais, na esfera do Estado;

III - decidir sobre alianças político-administrativas e sobre coligação com outros partidos, observadas as diretrizes fixadas pelos órgãos superiores;

IV - analisar e aprovar a plataforma dos candidatos ao governo do Estado;

V - eleger os membros do Diretório Estadual e os Delegados à Convenção Nacional, e os membros do Conselho Estadual de Ética e Disciplina, e respectivos suplentes;

VI - decidir sobre recursos contra as decisões do Diretório e Comissão Executiva Estaduais;

VII - decidir sobre os assuntos políticos e partidários, no âmbito estadual.

Art. 78. Constituem a Convenção Estadual:

I - os membros do Diretório Estadual;

II - os representantes do Partido eleitos no Estado para o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Assembléia Legislativa;

III - os membros do Diretório Nacional com domicílio eleitoral no Estado;

IV - os Delegados dos Municípios ou, quando se tratar de municípios com mais de quinhentos mil eleitores, os Delegados das Zonas Eleitorais respectivas, na forma determinada neste artigo.

§ 1º. É assegurado aos Municípios onde o Partido tiver Diretório e Comissão Executiva organizados, o direito a, no mínimo, 1 (um) Delegado e 1 (um) Suplente.

§ 2º. O número de Delegados e Suplentes à Convenção Estadual que cada Convenção Municipal elegerá será de, no mínimo, 1 (um) por Município, acrescido de mais 1 (um) para cada 1.000 (mil) votos de legenda partidária obtida na última eleição à Câmara dos Deputados, até o limite máximo de 40 (quarenta) Delegados e igual número de Suplentes, desprezando-se o resto da divisão.

§ 3º. Nos Municípios com mais de quinhentos mil eleitores, onde houver Diretório Municipal organizado, a delegação deste à Convenção Estadual será de, no mínimo, 1 (um) Delegado e 1 (um) Suplente de cada Diretório Zonal organizado, acrescido dos delegados proporcionais, segundo o critério estabelecido no parágrafo anterior, eleitos por sua respectiva Convenção Zonal.

§ 4º. As Seções Municipais ou Zonais deverão comunicar até 20 (vinte) dias antes da data da Convenção Estadual, sob pena de não serem credenciados e dela não participarem, a relação nominal, com endereço completo, dos Delegados e Suplentes eleitos para representar o Município ou a Zona Eleitoral na Convenção.

Art. 79. No Distrito Federal e nos Estados em que o número de Municípios ou unidades administrativas equivalentes seja inferior ao número de membros do respectivo Diretório Estadual, é assegurado como número mínimo de Delegados aquele que resultar da divisão do número de membros do Diretório Estadual pelo número de municípios ou unidades administrativas equivalentes, ou zonas eleitorais, arredondando-se a fração para o número inteiro superior.

Parágrafo Único. Caberá a cada Diretório Municipal ou Zonal eleger, na respectiva Convenção, o número mínimo de Delegados e Suplentes determinado na forma deste artigo, que será acrescido do número de Delegados que lhe caiba em virtude da regra de representação proporcional estabelecida no § 2º, do artigo anterior.

Art. 80. A Convenção Estadual reunir-se-á, ordinariamente, para tratar das matérias de sua competência, por convocação da Comissão Executiva ou de seu Presidente e, extraordinariamente, por convocação do próprio Diretório Estadual ou de sua Comissão Executiva Estadual, observado o que dispõe o Art. 19, deste Estatuto.

Parágrafo Único. A Convenção Estadual poderá ainda ser convocada extraordinariamente por convocação de 1/3 (um terço) das Comissões Executivas Municipais e Zonais para apreciação de matéria definida no requerimento de sua convocação.

Seção II - Do Diretório Estadual

Art. 81. Ao Diretório Estadual compete:

I - eleger a sua Comissão Executiva, bem como o Conselho Fiscal Estadual;

II - deliberar sobre propostas de sanções a serem aplicadas aos filiados que atuem no nível estadual, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina respectivo;

III - julgar em grau de recurso decisões de sua Comissão Executiva ou de seus Diretórios Municipais;

IV - intervir nos Diretórios Municipais, decidir sobre sua dissolução ou destituição de suas Comissões Executivas, nas hipóteses previstas neste Estatuto;

V - estabelecer normas e diretrizes para escolha de candidatos e formação de coligações para as eleições municipais;

VI - deliberar, respeitados os princípios programáticos e as deliberações dos órgãos superiores, sobre propostas de alianças político-administrativas ou apoio a candidatos ao governo do Estado;

VII - traçar, consoante as diretrizes dos órgãos superiores, a linha político-parlamentar a ser seguida pelos representantes do Partido na Assembléia Legislativa e os titulares de funções públicas;

VIII - aprovar a realização de eleições prévias para escolha de candidatos a cargos majoritários, estabelecendo as normas para a sua realização;

IX - baixar resolução disciplinando a organização e funcionamento dos Núcleos de Base, do Secretariado Estadual e a contribuição financeira dos filiados.

§ 1º. O Diretório Estadual reunir-se-á ordinariamente pelo menos a cada 3 (três) meses, de acordo com calendário e local definidos por ocasião de sua posse.

§ 2º. O Diretório Estadual poderá ser convocado para reunião conjunta com os dirigentes das Seções Municipais e Zonais, representados pelo Presidente e Secretário-Geral de suas Comissões Executivas, para os fins de deliberar sobre as matérias constantes dos Incisos V a IX, deste artigo.

Art. 82. O Diretório Estadual, eleito pela Convenção Estadual para mandato de 2 (dois) anos, é composto de, no máximo, até 101 (cento e um) membros efetivos e 34 (trinta e quatro) suplentes e, no mínimo, 31 (trinta e um) membros efetivos e 10 (dez) suplentes, incluído o Líder da Bancada do Partido na Assembléia Legislativa.

Parágrafo Único. O Diretório Estadual fixará e comunicará à Comissão Executiva Nacional, até 45 (quarenta e cinco) dias antes da respectiva Convenção, o número de seus futuros membros, que não poderá ultrapassar os limites máximo e mínimo fixados no *caput* deste artigo.

Art. 83. O registro de chapas completas de candidatos a membros efetivos e suplentes do Diretório Estadual, assim como de Delegados e Suplentes à Convenção Nacional, será requerido, por escrito, ao Presidente da Comissão Executiva, até 20 (vinte) dias antes da Convenção, subscrito por grupo mínimo de convencionais correspondente a 20% (vinte por cento) do número de membros efetivos do Diretório, para cada chapa, observadas, quanto ao processamento do pedido de registro e seu deferimento, as normas estabelecidas no art. 25, deste Estatuto.

Art. 84. O Diretório Estadual reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, para tratar das matérias de sua competência, e, em caráter extraordinário, quando convocado na forma do que estabelece o Art. 19, deste Estatuto.

Parágrafo Único - A convocação ordinária do Diretório Estadual, salvo a destinada à eleição dos membros de sua Comissão Executiva ou outros órgãos partidários, dar-se-á mediante comunicação formal aos seus integrantes; a convocação extraordinária será feita mediante publicação de Edital, na forma prevista no Art. 32, deste Estatuto.

Seção III - Da Comissão Executiva Estadual e de seus Membros

Art. 85. A Comissão Executiva Estadual, eleita pelo Diretório Estadual para mandato de 2 (dois) anos, será integrada, no máximo, por 13 (treze) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, neste caso com a seguinte composição:

- a) um Presidente;
- b) um Primeiro e um Segundo Vice-Presidentes;
- c) um Secretário-Geral;
- d) um Secretário;
- e) um Tesoureiro e um Tesoureiro Adjunto;
- f) 5 (cinco) Vogais.

g) o Líder da Bancada do Partido na Assembléia Legislativa, como membro nato.

§ 1º. A composição da Comissão Executiva estabelecida no *caput* deste artigo aplica-se aos Diretórios Estaduais que tenham a composição máxima a que se refere o Art. 82; quando a composição for a mínima, a Comissão Executiva terá apenas 9 (nove) membros efetivos e 3 (três) suplentes, sendo suprimido os cargos de Segundo Vice-Presidente e Tesoureiro Adjunto e o número de vogais reduzido a 3 (três).

§ 2º. Quando o Diretório Estadual tiver composição intermediária entre o mínimo e o máximo fixados no Art. 82, a Comissão Executiva terá 11 (onze) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, sendo, neste caso, o número de vogais reduzido para 4 (quatro) e suprimido o cargo de Segundo Vice-Presidente ou o de Tesoureiro Adjunto, a critério do respectivo Diretório Estadual.

Art. 86. A Comissão Executiva Estadual exercerá, no âmbito da competência do respectivo Diretório, sem prejuízo de posterior exame e apreciação deste, todas as atribuições legais e estatutárias a ele conferidas, competindo-lhe ainda:

I - dirigir, no âmbito do Estado, as atividades do Partido;

II - executar as deliberações da Convenção e do Diretório, Estadual e Nacional, e velar pelo fiel cumprimento do Programa e do Estatuto do Partido;

III - convocar as reuniões do Diretório e a Convenção Estadual;

IV - transmitir às Comissões Executivas Municipais e Zonais as deliberações do Diretório e da Convenção, Estadual e Nacional;

V - aprovar o orçamento da receita e despesa para o exercício seguinte e suas alterações no decorrer do exercício, fixando normas para sua execução;

VI - aprovar os balancetes e demonstrativos contábeis e a prestação de contas do exercício findo, após a devida apreciação do Conselho Fiscal, encaminhando-a ao Tribunal Regional Eleitoral ou, quando se tratar de recursos do Fundo Partidário, à Comissão Executiva Nacional para encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 87. O Presidente da Comissão Executiva Estadual representará o Partido em juízo ou fora dele, no seu respectivo âmbito de ação, pessoalmente ou por procuradores devidamente constituídos, sendo-lhe conferidas como atribuições as que correspondam, no seu nível, às do Presidente da Comissão Executiva Nacional, nos Incisos II a V, do Art. 66, deste Estatuto.

Art. 88. Os Vice-Presidentes, o Secretário-Geral, o Secretário e os Tesoureiros exercerão, ao nível do Estado, as atribuições que correspondam às definidas para igual cargo da Comissão Executiva Nacional, nos arts. 67 a 71, deste Estatuto.

Seção IV - Do Conselho Político Estadual

Art. 89. O Conselho Político Estadual, órgão de cooperação do Partido, tem por objetivos:

I - avaliar periodicamente o desempenho político do Partido;

II - colaborar com o Diretório Estadual e sua Comissão Executiva no exame e decisão sobre propostas de alianças político-administrativas e sobre questões político-partidárias;

III - colaborar com a Comissão Executiva Estadual na tomada de decisões políticas relevantes.

§ 1º. Integram o Conselho Político Estadual:

I - os ex-Presidentes Estaduais e Nacional do Partido e os Líderes e ex-Líderes na Assembléia Legislativa;

II - os filiados que ocupem ou tenham ocupado os cargos de Governador e Vice-Governador;

III - filiados preeminentes do Partido, escolhidos pelo Diretório Estadual, para mandato de 2 (dois) anos, por ocasião da eleição de sua Comissão Executiva Estadual, em número correspondente a 1/10 (um décimo) dos membros do Diretório Estadual.

§ 2º. As reuniões do Conselho Político Estadual serão convocadas e presididas pelo Presidente do Partido no Estado.

Seção V - Do Secretariado Estadual

Art. 90. Ao Secretariado Estadual, criado por deliberação do Diretório Estadual, cabe coordenar os Secretariados Municipais no desenvolvimento das ações e disseminação partidárias a serem exercidas através dos Núcleos de Base, nos termos do que estabelecem os arts. 17, IV, 51 e 52 demais disposições deste Estatuto.

Parágrafo Único. Será criado, nos termos da regulamentação que venha a ser baixada pelo Diretório Nacional, um Secretariado Estadual de Relações Trabalhistas e Sindical, um Secretariado Estadual da Juventude e um Secretariado Estadual da Mulher, observado o disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 73, deste Estatuto.

Seção VI - Das Coordenadorias Regionais

Art. 91. Às Coordenadorias Regionais, criadas pelos Diretórios Estaduais como órgão de cooperação, cabe:

I - coordenar a ação dos Órgãos partidários na área da microrregião, consoante as diretrizes e plano de ação aprovados pelo Diretório e Comissão Executiva Estaduais;

II - receber e coordenar o encaminhamento à Comissão Executiva

Estadual das reivindicações, sugestões e propostas dos Órgãos partidários da microrregião, inclusive sugestões de candidatos para composição de chapas do Partido às eleições de âmbito estadual e federal.

Seção VII - Do Conselho Estadual de Ética e Disciplina

Art. 92. Ao Conselho Estadual de Ética e Disciplina, compete, nos termos do que dispõem os arts. 53 a 55, deste Estatuto, a apuração das infrações e violações cometidas por membros do Diretório Estadual, da bancada estadual e por ocupantes de cargos na administração pública no Estado, emitindo parecer para decisão do respectivo Diretório.

Parágrafo Único. O Conselho Estadual de Ética e Disciplina será integrado por 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, observadas as disposições do Art. 54, deste Estatuto.

Seção VIII - Do Conselho Fiscal Estadual

Art. 93. O Conselho Fiscal Estadual exercerá, em seu âmbito de ação, as atribuições definidas no Art. 56, deste Estatuto.

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal Estadual será integrado por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pelo Diretório Estadual.

Seção IX - Do Órgão Estadual do Instituto Teotônio Vilela

Art. 94. As atividades de estudos, pesquisas e formação política de candidatos e militantes do Partido, no âmbito do Estado, serão exercidas pela Seção Estadual do INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA, instalada nos termos do seu Estatuto e do que dispõe o Art. 76, deste Estatuto, sob a supervisão e coordenação da Comissão Executiva Estadual.

CAPÍTULO III

Dos Órgãos no nível Municipal

Seção I - Da Convenção Municipal

Art. 95. À Convenção Municipal compete:

- I** - aprovar as diretrizes para a ação do Partido no âmbito municipal;
- II** - escolher ou proclamar, quando houver eleições prévias, os candidatos do Partido aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e escolher os candidatos a Vereador no respectivo município;
- III** - decidir sobre alianças político-administrativas e coligações com outros partidos, observadas as diretrizes fixadas pelo órgão estadual e nacional;
- IV** - analisar e aprovar a plataforma dos candidatos à Prefeitura Municipal;
- V** - eleger os membros do Diretório Municipal, os Delegados e Suplentes às Convenções Estaduais e os membros do Conselho Municipal de Ética e Disciplina;
- VI** - decidir os recursos contra atos do Diretório e Comissão Executiva Municipais;
- VII** - decidir sobre as questões político-partidárias, no âmbito municipal.

Art. 96. A Convenção Municipal, quando convocada para deliberar sobre as matérias de sua competência definidas no artigo anterior, exceto a do Inciso V, constitui-se:

- I** - dos membros do Diretório Municipal;
- II** - dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores com domicílio eleitoral no município;
- III** - dos membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município;
- IV** - dos Delegados do Município à Convenção Estadual.

Parágrafo Único. Nos municípios com mais de quinhentos mil eleitores, integram ainda a Convenção Municipal os Delegados dos Diretórios Zonais, na conformidade do que dispõe o § 3º, do Art. 78, deste Estatuto.

Art. 97. Quando convocada para a eleição do Diretório, dos Delegados e Suplentes à Convenção Estadual e do Conselho de Ética e Disciplina, a Convenção Municipal se constitui de todos os filiados ao Partido com domicílio eleitoral no município.

Parágrafo Único. As Convenções Municipais previstas neste artigo se instalam com qualquer número, mas só deliberam com o comparecimento de, pelo menos, 20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados ao Partido, fixado por resolução do Diretório Nacional, nos termos deste Estatuto.

Art. 98. A Convenção Municipal reunir-se-á, ordinariamente, para tratar das matérias de sua competência, por convocação da Comissão Executiva ou de seu Presidente e, extraordinariamente, por convocação do próprio Diretório Municipal ou de sua Comissão Executiva, observado o que dispõe o art. 19, deste Estatuto.

Parágrafo Único. A Convenção Municipal, nos municípios com mais de quinhentos mil eleitores, poderá ainda reunir-se extraordinariamente por convocação de 1/3 (um terço) das Comissões Executivas Zonais para apreciação de matéria definida no requerimento de sua convocação.

Seção II - Do Diretório Municipal

Art. 99. Ao Diretório Municipal compete:

- I** - eleger a sua Comissão Executiva, bem como o Conselho Fiscal Municipal;
- II** - deliberar sobre propostas de sanções a serem aplicadas aos filiados, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina;
- III** - julgar em grau de recurso decisões da Comissão Executiva;

IV - deliberar, respeitados os princípios programáticos e as deliberações dos órgãos superiores, sobre propostas de alianças político-administrativas ou apoio a candidatos à Prefeitura Municipal;

V - traçar, consoante as diretrizes dos órgãos superiores, a linha político-parlamentar a ser seguida pelos representantes do Partido na Câmara de Vereadores e os titulares de funções públicas;

VI - aprovar a realização de eleições prévias para escolha de candidatos a cargos majoritários, estabelecendo as normas para a sua realização;

VII - aprovar a criação do Secretariado Municipal e dos Núcleos de Base, de acordo com as normas baixadas por resolução dos Diretórios Nacional e Estadual.

Parágrafo Único - O Diretório Municipal reunir-se-á ordinariamente pelo menos a cada dois meses, de acordo com calendário e local definidos por ocasião de sua posse.

Art. 100. O Diretório Municipal, eleito pela Convenção Municipal para mandato de 2 (dois) anos, é composto de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) membros efetivos e 15 (quinze) suplentes e, no mínimo, 15 (quinze) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, incluído, na condição de membro nato, o líder da bancada do Partido na Câmara de Vereadores.

Parágrafo Único. O número de membros de cada Diretório Municipal, respeitados os limites máximo e mínimo estabelecidos neste artigo, será fixado pelo Diretório Estadual até 60 (sessenta) dias antes das Convenções Municipais, observado o princípio da proporcionalidade ao número de eleitores

Art. 101. O registro de chapas completas de candidatos a membros efetivos e suplentes do Diretório Municipal, assim como de Delegados e Suplentes à Convenção Estadual, será requerido, por escrito, à Comissão Executiva, até 15 (quinze) dias antes da Convenção, subscrito por grupo mínimo de convencionais correspondente à metade do número de membros efetivos do Diretório, para cada chapa.

Parágrafo Único. O pedido de registro será formulado em duas vias, devendo a Secretaria da Comissão Executiva Municipal passar recibo na segunda via, que ficará em poder dos requerentes, observadas quanto ao seu processamento as normas estabelecidas no Art. 25, deste Estatuto.

Seção III - Da Comissão Executiva Municipal e de seus Membros

Art. 102. A Comissão Executiva Municipal, eleita pelo Diretório Municipal para mandato de 2 (dois) anos, é integrada por 7 (sete) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, com a seguinte composição:

a) um Presidente;

b) um Vice-Presidente;

c) um Secretário;

d) um Tesoureiro;

e) 2 (dois) vogais;

f) o líder da Bancada na Câmara Municipal, como membro nato.

Parágrafo Único. A Comissão Executiva Municipal reunir-se-á, em caráter ordinário, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou da maioria de seus membros.

Art. 103. A Comissão Executiva Municipal exercerá, no âmbito da competência do respectivo Diretório, sem prejuízo de posterior exame e apreciação deste, todas as atribuições legais e estatutárias a ele conferidas, competindo-lhe ainda:

I - dirigir, no âmbito do Município, as atividades do Partido;

II - executar as deliberações da Convenção e do Diretório, Municipal, Estadual e Nacional, e velar pelo fiel cumprimento do Programa e do Estatuto do Partido;

III - convocar as reuniões do Diretório e a Convenção Municipal;

IV - aprovar a criação dos Núcleos de Base de acordo com as normas baixadas por resolução do Diretório Estadual e Nacional;

V - decidir sobre proposta de filiações, nos termos das disposições deste Estatuto, dando ciência aos Núcleos de Base, quando for o caso, dos pedidos apresentados;

VI - aprovar o orçamento da receita e despesa para o exercício seguinte e suas alterações no decorrer do exercício, fixando normas para sua execução;

VII - aprovar os balancetes e demonstrativos contábeis e a prestação de contas do exercício findo, após a devida apreciação do Conselho Fiscal, encaminhando-a ao Juiz Eleitoral ou, quando se tratar de recursos do Fundo Partidário, à Comissão Executiva Estadual para encaminhamento à Comissão Executiva Nacional, com vistas à prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 104. O Presidente da Comissão Executiva Municipal representará o Partido em juízo ou fora dele, no seu respectivo âmbito de ação, pessoalmente ou por procuradores devidamente constituídos, sendo-lhe conferidas como atribuições as que correspondam, no seu nível, às do Presidente da Comissão Executiva Estadual, definidas no Art. 87, deste Estatuto.

Art. 105. O Vice-Presidente, o Secretário e o Tesoureiro da Comissão Executiva Municipal exercerão, no respectivo nível, as atribuições que correspondam às definidas para igual cargo da Comissão Executiva Estadual no Art. 88, deste Estatuto.

Seção IV - Dos Núcleos de Base

Art. 106. Os Núcleos de Base constituem a célula fundamental da ação partidária no âmbito municipal, incumbindo-lhes, nos termos dos arts. 16, 17, IV, 51 e 52, deste Estatuto, promover a articulação com a sociedade e seus movimentos sociais, no âmbito das organizações populares e comunitárias ou dos movimentos trabalhista e sindical, da juventude, da mulher, de minorias étnicas, de profissionais liberais, de artistas, rural e outros, cabendo-lhes:

I - articular as reivindicações, propostas e aspirações dos movimentos populares e setoriais, para incorporá-las às propostas programáticas a serem defendidas pelos representantes do Partido no parlamento e nas funções executivas;

II - promover o debate e análise dos problemas políticos, econômicos e sociais, buscando a formulação de propostas segundo as concepções social-democratas e as diretrizes programáticas do Partido.

Art. 107. Os Núcleos de Base serão organizados de acordo com as normas baixadas por resolução dos Diretórios Nacional e Estadual, observadas as seguintes disposições: serão organizados por local de moradia, unidade de trabalho ou outra unidade social e geográfica;

II - os Núcleos de Base se constituirão de filiados, em número variável, com o mínimo de 6 (seis);

III - Os Núcleos de Base se constituem em unidade de ação no ambiente em que estiverem organizados, segundo as linhas de ação definidas no artigo anterior, tendo organização formal mínima definida apenas por um Coordenador que se incumbirá das relações com a estrutura partidária.

Parágrafo Único. Os Diretórios Municipais poderão baixar normas complementares para a organização dos Núcleos de Base, em seu âmbito de atuação, respeitadas as normas estabelecidas pelos Diretórios Nacional e Estadual.

Seção V - Do Secretariado Municipal

Art. 108. Ao Secretariado Municipal, criado por deliberação do Diretório Municipal, cabe coordenar o desenvolvimento da ação e disseminação partidárias a serem exercidas através dos Núcleos de Base, nos termos das disposições deste Estatuto.

Parágrafo Único. Será criado, nos termos da regulamentação que venha a ser baixada pelo Diretório Nacional, um Secretariado Municipal de Relações Trabalhistas e Sindical e um Secretariado Municipal da Juventude do PSDB, observado o que dispõem §§ 2º e 3º, do art. 73, deste Estatuto.

Seção VI - Do Conselho Municipal de Ética e Disciplina

Art. 109. Ao Conselho Municipal de Ética e Disciplina, compete, nos termos do que dispõem os arts. 53 a 55, deste Estatuto, a apuração das infrações e violações à ética, à disciplina, à fidelidade e aos deveres partidários praticados por filiados e por membros do Diretório Municipal, da bancada municipal e por ocupantes de funções públicas no município, emitindo parecer para decisão do respectivo Diretório.

Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Ética e Disciplina será integrado por 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Convenção Municipal, observadas as disposições do Art. 54, deste Estatuto.

Seção VII - Do Conselho Fiscal Municipal

Art. 110. O Conselho Fiscal Municipal exercerá, em seu âmbito de ação, as atribuições definidas no Art. 56, deste Estatuto.

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal Municipal será integrado por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pelo Diretório Municipal.

Seção VIII - Do Órgão Municipal do Instituto Teotônio Vilela

Art. 111. As atividades de estudos, pesquisas e formação política de candidatos e militantes do Partido, no âmbito do Município, serão exercidas pela Seção Municipal do INSTITUTO TEOTÔNIO

VILELA, instalada nos termos do seu estatuto e do que dispõe o Art. 76, deste Estatuto, sob a supervisão e coordenação da Comissão Executiva Municipal.

CAPÍTULO IV

Dos Órgãos em Municípios com mais de quinhentos mil eleitores

Seção I - Dos Órgãos Municipais

Art. 112. Nos Municípios com mais de quinhentos mil eleitores será organizado Diretório Municipal com atuação em todo o município e com as atribuições de natureza político-eleitoral e partidárias e Diretórios Zonais, com atribuições exclusivamente de natureza partidária, no âmbito de cada Zona Eleitoral.

Art. 113. À Convenção Municipal, nestes Municípios, são conferidas as mesmas competências estabelecidas para as demais Convenções Municipais no art. 95, deste Estatuto, excetuando-se a eleição de Delegados à Convenção Estadual, cabendo-lhe ainda, especificamente, decidir os recursos contra os atos dos Diretórios e Comissões Executivas Zonais.

Art. 114. A Convenção Municipal, com as competências definidas no artigo anterior, constitui-se:

I - dos membros do Diretório Municipal;

II - dos Vereadores e dos Deputados Estaduais, Federais e Senadores com domicílio eleitoral no município;

III - dos membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município;

IV - dos Delegados das Zonas Eleitorais do Município.

Parágrafo Único. O número mínimo e proporcional dos Delegados Zonais à Convenção Estadual obedecerá as regras estabelecidas nos §§ 1º a 3º do art. 78, deste Estatuto.

Art. 115. O Diretório Municipal, nestes Municípios, eleito para mandato de 2 (dois) anos, é composto de, no máximo, 71 (setenta e um) membros efetivos e 24 (vinte e quatro) suplentes e, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) membros efetivos e 15 (quinze) suplentes, incluído, na condição de membro nato, o líder da bancada do Partido na Câmara de Vereadores.

Parágrafo Único. O número de membros de cada Diretório Municipal, nos termos deste artigo, será fixado pelo Diretório Estadual até 60 (sessenta) dias antes das Convenções Municipais, observado o princípio da proporcionalidade ao número de eleitores.

Art. 116. Ao Diretório Municipal, nestes municípios, são conferidas as mesmas competências definidas para os demais Diretórios Municipais no Art. 99, Incisos I a VII, deste Estatuto, cabendo-lhe ainda, de modo específico:

I - julgar em grau de recurso decisões dos Diretórios e Comissões Executivas Zonais;

II - intervir nos Diretórios Zonais, decidir sobre sua dissolução ou destituição de suas Comissões Executivas, nas hipóteses previstas neste Estatuto;

Parágrafo Único - Aplica-se a estes Diretórios as mesmas disposições estabelecidas nos arts. 99, Parágrafo Único, e 101, deste Estatuto, para os demais Diretórios Municipais, quanto à periodicidade de reuniões e registro de chapas.

Art. 117. A Comissão Executiva Municipal, eleita pelo Diretório Municipal para mandato de 2 (dois) anos, será integrada por 9 (nove) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, com a seguinte composição:

a) um Presidente;

b) um Vice-Presidente;

c) um Secretário-Geral;

d) um Secretário;

e) um Tesoureiro e um Tesoureiro-Adjunto;

f) 2 (dois) Vogais;

g) o Líder da bancada do Partido na Câmara Municipal, como membro nato.

Parágrafo Único. A composição da Comissão Executiva Municipal estabelecida no caput aplica-se aos Diretórios Municipais que tenham a composição máxima a que se refere o art. 115; quando a composição for inferior a esta, inclusive a mínima, a Comissão Executiva terá apenas 7 (sete) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, sendo suprimidos os cargos de Secretário e Tesoureiro-Adjunto.

Art. 118. A Comissão Executiva Municipal, nestes municípios, exercerá, no âmbito da competência do respectivo Diretório, sem prejuízo de posterior exame e apreciação deste, todas as atribuições legais e estatutárias a ele conferidas, competindo-lhe ainda as atribuições definidas no Art. 103, Incisos I a VII, deste Estatuto, exceto a do Inciso V que é conferida aos Diretórios Zonais.

Art. 119. O Presidente e os demais membros da Comissão Executiva nesses Municípios terão as mesmas competências definidas nos Art. 104 e 105, deste Estatuto, para os membros do órgão executivo dos demais municípios.

Art. 120 _ Integram ainda a organização partidária nestes Municípios, o Secretariado Municipal, o Conselho Municipal de Ética e Disciplina, o Conselho Fiscal Municipal, o Conselho Político Municipal e a Seção Municipal do Instituto Teotônio Vilela com as mesmas atribuições e composição definidas nos arts. 108 a 111, deste Estatuto.

Seção II - Dos Órgãos Zonais

Art. 121. À Convenção Zonal, nos municípios com mais de quinhentos mil eleitores, compete especificamente:

I - aprovar as diretrizes para a ação do Partido no âmbito da respectiva zona eleitoral;

II - eleger os membros efetivos e suplentes do Diretório Zonal e do Conselho Zonal de Ética e Disciplina;

III - eleger os Delegados e Suplentes à Convenção Municipal, que exercerão cumulativamente a função de Delegados à Convenção Estadual;

IV - decidir sobre os assuntos político-partidários, no âmbito zonal;

V - decidir sobre recursos contra atos ou decisões do Diretório e da Comissão Executiva Zonais.

Art. 122. A Convenção Zonal, quando convocada para deliberar sobre as matérias de sua competência definidas no artigo anterior, exceto as dos Incisos II e III, constitui-se:

I - dos membros do Diretório Zonal;

II - dos Vereadores e dos Deputados Estaduais, Federais e Senadores com domicílio eleitoral na Zona Eleitoral;

III - dos membros do Diretório Estadual e Municipal com domicílio na zona eleitoral;

IV - dos Delegados dos Diretórios Zonais à Convenção Municipal e Estadual.

Art. 123. Quando convocada para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Diretório e do Conselho de Ética e Disciplina, e dos Delegados e Suplentes à Convenção Municipal e Estadual, a Convenção Zonal se constitui de todos os filiados ao Partido com domicílio eleitoral na respectiva zona.

Parágrafo Único. As Convenções Zonais previstas neste artigo se instalam com qualquer número, mas só deliberam com o comparecimento de, pelo menos, 20 % (vinte por cento) do número mínimo de filiados ao Partido, fixado por resolução do Diretório Nacional, nos termos deste Estatuto.

Art. 124. O Diretório Zonal, nestes municípios, eleito pela Convenção para mandato de 2 (dois) anos, é composto de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) membros efetivos e 15 (quinze) suplentes, incluído, na condição de membro nato, o líder da bancada do Partido na Câmara de Vereadores.

§ 1º. O líder ocupará o lugar no Diretório Zonal onde tiver domicílio eleitoral, ficando vago o lugar a ele destinado nos demais Diretórios Zonais do município.

§ 2º. O número de membros de cada Diretório Zonal, respeitado o limite máximo estabelecido neste artigo, será fixado pelo Diretório Municipal até 60 (sessenta) dias antes das Convenções Zonais, observado o princípio da proporcionalidade ao número de eleitores.

Art. 125. Ao Diretório Zonal, nestes municípios, compete:

I - eleger a sua Comissão Executiva, bem como o Conselho Fiscal Zonal;

II - deliberar sobre propostas de sanções a serem aplicadas aos filiados, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina;

III - julgar em grau de recurso decisões da Comissão Executiva Zonal;

IV - aprovar a criação do Secretariado Zonal e dos Núcleos de Base, de acordo com as normas baixadas por resolução dos Diretórios Municipal, Estadual e Nacional.

Parágrafo único - O Diretório Zonal reunir-se-á ordinariamente pelo menos a cada dois meses, de acordo com calendário e local definidos por ocasião de sua posse.

Art. 126. A Comissão Executiva Zonal, eleita pelo Diretório Zonal para mandato de 2 (dois) anos, é integrada por 5 (cinco) membros efetivos e dois suplentes, com a seguinte composição:

a) um Presidente;

b) um Vice-Presidente;

c) um Secretário;

d) um Tesoureiro;

e) 1 (um) vogal.

§ 1º. O líder da Bancada do Partido na Câmara Municipal, participará, como membro nato, da Comissão Executiva do Diretório Zonal em que tiver domicílio eleitoral, substituindo, neste caso, o vogal.

§ 2º. A Comissão Executiva Zonal reunir-se-á, em caráter ordinário, pelo menos uma vez por mês e, extraordinariamente, por convocação do presidente ou da maioria de seus membros.

Art. 127. A Comissão Executiva Zonal, nestes municípios, exercerá, no âmbito da competência do respectivo Diretório, sem prejuízo de posterior exame e apreciação deste, todas as atribuições legais e estatutárias a ele conferidas, competindo-lhe ainda:

I - dirigir, no âmbito da unidade administrativa ou zona eleitoral, as atividades do Partido;

II - executar as deliberações das Convenções e dos Diretórios Municipal, Estadual e Nacional, e velar pelo fiel cumprimento do Programa e do Estatuto do Partido;

III - convocar as reuniões do Diretório e a Convenção Zonal;

IV - aprovar o orçamento da receita e despesa para o exercício seguinte e suas alterações no decorrer do exercício, fixando normas para sua execução;

V - decidir sobre proposta de filiações, nos termos das disposições deste Estatuto, dando ciência aos Núcleos de Base, quando for o caso, dos pedidos apresentados;

VI - aprovar os balancetes e demonstrativos contábeis e a prestação de contas do exercício findo, após a devida apreciação do Conselho Fiscal, encaminhando-a ao Juiz Eleitoral ou, quando se tratar de recursos do Fundo Partidário, à Comissão Executiva Municipal para encaminhamento à Comissão Executiva Nacional com vistas à prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 128. A atuação de base nos municípios de que trata este Capítulo, dar-se-á através dos Diretórios Zonais, com a organização de Núcleos de Base e Secretariados, observado o que dispõem os arts. 106 a 108, deste Estatuto.

Art. 129. Integra ainda a organização partidária zonal, nestes municípios, o Conselho Zonal de Ética e Disciplina, o Conselho Fiscal Zonal e o órgão do Instituto Teotônio Vilela, com as mesmas atribuições e composição definidas nos arts. 109 a 111, deste Estatuto.

CAPÍTULO V

Dos Órgãos do Partido no Distrito Federal e Territórios

Art. 130. No Distrito Federal e nos Territórios não subdivididos em Municípios, cada unidade administrativa ou zona eleitoral será equiparada a Município, para efeito de organização partidária, nos termos definidos neste Estatuto.

§ 1º. Serão organizados, com atuação em toda a área da unidade federativa, Diretórios Regionais, aplicando-se as mesmas normas de organização partidária definidas no Capítulo II, do Título III, deste Estatuto, para a organização de nível estadual.

§ 2º. Ao nível das unidades administrativas ou zonas eleitorais serão organizados Diretórios Zonais, com as mesmas atribuições de Diretórios Municipais, observadas as normas de organização partidária definidas no Capítulo III, do Título III, deste Estatuto, para a organização de nível municipal.

§ 3º. A vaga de Líder nas Comissões Executivas Zonais, em territórios não subdivididos em municípios, e nas Comissões Executivas Regionais, quando não houver órgão legislativo distrital ou territorial, será suprida por mais um vogal.

TÍTULO IV

Da Disciplina e Fidelidade Partidárias

Capítulo I

Da Disciplina e Fidelidade Partidárias

Art. 131. A disciplina interna e a fidelidade partidária são a base da ação do Partido e serão asseguradas pelas seguintes medidas:

I - intervenção de órgão superior em órgão inferior, conforme previsto neste Estatuto e em lei;

II - sanções disciplinares, na forma deste Estatuto e da lei;

III - por manifestação dos órgãos do Partido, nos termos deste Estatuto.

Art. 132. Os filiados ao Partido, mediante a apuração em processo em que lhes seja assegurada ampla defesa, ficarão sujeitos a medidas disciplinares, quando considerados responsáveis por:

I - infração às diretrizes programáticas, à ética, à fidelidade, à disciplina e aos deveres partidários ou aos dispositivos do Programa, do Código de Ética e do Estatuto;

II - por desrespeito à orientação política ou qualquer deliberação regularmente tomada pelos órgãos competentes do Partido;

III - desobediência às deliberações regularmente tomadas em questões consideradas fundamentais, inclusive pela Bancada a que pertencer o ocupante de cargo legislativo e também os titulares de cargos executivos;

IV - atentado contra o livre exercício do direito de voto, a normalidade das eleições, ou o direito de filiação partidária;

V - improbidade no exercício de mandato parlamentar ou executivo, bem como no de órgão partidário ou de função administrativa;

VI - atividade política contrária ao regime democrático ou aos interesses do Partido;

VII - falta, sem motivo justificado por escrito, a mais de 3 (três) reuniões sucessivas do órgão partidário de que fizer parte;

VIII - falta de exação no cumprimento dos deveres atinentes aos cargos e funções partidárias.

Art. 133. São as seguintes as medidas disciplinares:

I - advertência;

II - suspensão por 3 (três) a 12 (doze) meses;

III - destituição de função em órgão partidário;

IV - negativa de legenda para disputa de cargo eletivo;

V - expulsão.

§ 1º. Aplicam-se as penas dos incisos I a IV, segundo a gravidade da falta, aos infratores primários, por infrações à ética, à disciplina, à fidelidade e aos deveres partidários.

§ 2º. As penas dos incisos II a IV poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme tipicidade das infrações e sua gravidade.

§ 3º. Dar-se-á a expulsão nos casos de extrema gravidade em que ocorrer:

I - infração legal e à disposição estatutária;

II - inobservância grave dos princípios programáticos, da ética, da fidelidade, da disciplina e dos deveres partidários;

III - ação do eleito pelo Partido para cargo executivo ou legislativo ou do filiado contra as deliberações dos órgãos partidários e as diretrizes do Programa;

IV - ofensas graves e reiteradas contra dirigentes partidários e detentores de mandatos eletivos, ou contra a própria legenda;

V - improbidade no exercício de mandato parlamentar ou executivo, bem como no de órgão partidário ou em função administrativa.

§ 4º. As penas de suspensão indicarão os direitos e funções partidárias cujo exercício será por elas atingido.

§ 5º. Aos integrantes das bancadas parlamentares, além das medidas disciplinares básicas enumeradas neste artigo, aplicam-se as penalidades previstas no Art. 50, deste Estatuto.

Art.134. As medidas disciplinares serão aplicadas pelo Diretório do nível correspondente, observadas quanto ao processo e julgamento as normas estabelecidas neste Estatuto.

Art. 135. O filiado condenado, com sentença ainda pendente de recurso, por crime infamante ou por práticas administrativas ilícitas estará sujeito ao processo de expulsão do Partido, assegurado-lhe amplo direito de defesa.

Parágrafo Único. Condenado com sentença transitada em julgado, nos casos do caput, o filiado será expulso mediante processo sumário, instruído com cópia da sentença, aplicando-se o mesmo procedimento para filiado que tenha perdido o mandato por falta de decore parlamentar.

CAPÍTULO II

Da Intervenção, Dissolução e Destituição de Órgãos Partidários

Seção I - Da intervenção nos Órgãos Partidários

Art. 136. Os órgãos do Partido só intervirão nos hierarquicamente inferiores para:

I - manter a integridade partidária;

II - reorganizar as finanças e regularizar as transferências de recursos para outros órgãos partidários, nos termos estabelecidos neste Estatuto;

III - preservar a linha política fixada pelos órgãos competentes e as normas estatutárias.

IV - impedir acordo ou coligação com outros partidos em desacordo com as decisões superiores;

V - assegurar a disciplina, a fidelidade e a ética partidárias.

VI - garantir o exercício da democracia interna, dos direitos dos filiados e das minorias.

§ 1º. O pedido de intervenção será devidamente fundamentado e instruído com documentos que provem a ocorrência das infrações previstas neste artigo.

§ 2º. A deliberação sobre intervenção será precedida de notificação ao órgão visado, que terá 8 (oito) dias para apresentar defesa prévia, por escrito, ao relator do processo designado pela Comissão Executiva. Luta dos membros da Comissão Executiva do Diretório imediatamente superior, devendo do ato constar a indicação dos nomes componentes da Comissão Interventora, constituída de até 7 (sete) membros, e o prazo de sua duração.

§ 4º. No caso de a deliberação referida no parágrafo anterior ter sido tomada por maioria inferior a 3/5 (três quintos) dos membros, o órgão atingido poderá interpor recurso ao órgão imediatamente superior, no prazo máximo de 7 (sete dias).

§ 5º. Quando o fundamento do pedido de intervenção for o contido nos incisos V e VI, a decisão prevista no parágrafo anterior será precedida de parecer do Conselho de Ética e Disciplina do nível do órgão que decidir da intervenção.

§ 6º. A intervenção perdurará enquanto não cessarem suas causas determinantes, permanecendo os órgãos com suas atribuições suspensas.

Seção II - Da Dissolução e Destituição dos Órgãos Partidários

Art. 137. O Diretório ou a Comissão Executiva responsável por violação do Programa ou de disposições deste Estatuto, especialmente as diretrizes e princípios programáticos estabelecidos no art. 3º, ou por desrespeito a qualquer das deliberações estabelecidas pelos órgãos competentes, ou que venha a ser objeto de intervenção, poderá receber a pena de dissolução ou destituição, aplicada pelo órgão hierarquicamente superior, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros.

§ 1º. O Diretório ou Comissão Executiva visados serão citados para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar defesa escrita, ficando-lhes assegurado o direito de apresentar defesa oral, por 20 (vinte) minutos, na sessão do julgamento.

§ 2º. Da decisão de dissolução ou destituição caberá recurso para o órgão imediatamente superior, no prazo máximo de 7 (sete) dias da data da notificação da decisão, cabendo a este órgão, ao receber o recurso, decidir imediatamente se lhe confere ou não efeito suspensivo, e dar a decisão final dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação imediata da medida.

§ 3º. Dissolvido o Diretório ou destituída a Comissão Executiva, ser-lhe-á negada a anotação na Justiça Eleitoral ou promovido o seu cancelamento, se já efetuado.

§ 4º. As decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis.

Art. 138. Quando for dissolvido o Diretório Estadual, Municipal ou Zonal, será designada Comissão Provisória, nos termos das disposições dos arts. 44 a 46, deste Estatuto; quando houver a destituição da Comissão Executiva, o Diretório respectivo será convocado pelo seu membro mais idoso para, dentro de 30 (trinta) dias, eleger a nova Comissão Executiva que terminará o mandato da anterior.

Parágrafo Único. Se faltar menos de um ano para o término do mandato do Diretório dissolvido, a Comissão Provisória poderá ser designada para completar o mandato.

TÍTULO V

Do Congresso Nacional do PSDB

Art. 139. O Partido realizará, periodicamente, Congressos municipais, estaduais e nacional, para analisar, discutir e deliberar sobre sua atuação e luta políticas, atualização do programa e questões estaduais e nacionais, bem como sobre as formas de organização e funcionamento partidário.

Parágrafo Único. Os Congressos serão convocados pelas Comissões Executivas respectivas, que elaborarão sua pauta, podendo deles participar os filiados conforme os critérios definidos no Regimento Interno.

Art. 140. O Congresso Nacional realizar-se-á com a periodicidade estabelecida pela Comissão Executiva Nacional, a quem compete convocá-lo e organizá-lo, podendo ser antecedido de Congressos nos níveis municipal e estadual ou de encontros regionais.

Parágrafo Único. O Regimento Interno do Congresso Nacional, aprovado pela Comissão Executiva Nacional, definirá os critérios para a composição das Delegações estaduais que serão eleitas nos Congressos estaduais ou escolhidas pelos respectivos Diretórios.

TÍTULO VI

Das Finanças e Contabilidade do Partido

CAPÍTULO I

Dos Recursos e do Patrimônio do Partido

Art. 141. Os recursos financeiros do Partido serão oriundos de:

I - contribuições dos filiados, membros dos órgãos partidários e titulares de mandatos eletivos ou de funções na administração pública;

II - doações de pessoas físicas e jurídicas, observados os limites máximos e as demais disposições da lei;

III - recursos do fundo partidário, na forma da lei;

IV - rendimentos dos serviços decorrentes de atividades partidárias;

V - rendimentos de eventos organizados para obtenção de fundos;

VI - outras contribuições, doações ou recursos não vedados em lei.

§ 1º. As contribuições serão arrecadadas pelos Diretórios, nos termos das disposições deste Estatuto e das resoluções baixadas pelos Diretórios Nacional e Estadual e, quando for o caso, dos Diretórios Municipais e Zonais.

§ 2º. Os Diretórios Estaduais poderão, quando não dispuserem de receitas próprias, estabelecer, por resolução, uma contribuição obrigatória dos Diretórios Municipais e Zonais para a manutenção dos seus serviços.

§ 3º. No recebimento de doações ou de qualquer contribuição ou auxílio em dinheiro ou estimável em dinheiro, o Partido observará as vedações estabelecidas nas disposições legais e constitucionais, sujeitando-se à fiscalização da Justiça Eleitoral, na forma da lei.

§ 4º. As doações de pessoas físicas e jurídicas para constituição dos fundos do Partido poderão ser recebidas diretamente pelos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, os quais remeterão à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do Partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil, nos termos das disposições legais em vigor, deste Estatuto e das instruções do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 142. Os recursos oriundos do Fundo Partidário terão destinação conforme as disposições da lei e das instruções específicas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo ser aplicados:

I - na manutenção da sede e serviços do Partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, este último até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total recebido;

II - na propaganda doutrinária e política;

III - no alistamento e campanhas eleitorais;

IV - na criação e manutenção do Instituto Teotônio Vilela de estudos, pesquisas e formação política, previsto neste Estatuto, sendo esta aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total recebido.

§ 1º. A Comissão Executiva Nacional, ao receber do Tribunal Superior Eleitoral as quotas do Fundo Partidário destinadas ao Diretório Nacional do Partido, dar-lhes-á a seguinte aplicação:

a) destacará o percentual referido no Inciso IV, deste artigo, que será repassado ao Instituto Teotônio Vilela, sujeito à respectiva prestação de contas;

b) do montante restante, destinará importância não inferior a 50% (cinquenta por cento) para ser repassada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias do seu recebimento, aos Diretórios Estaduais, que farão a devida prestação de contas nos termos da lei e das disposições deste Estatuto.

§ 2º. Para o repasse da importância a que se refere a alínea "b" do parágrafo anterior, a Comissão Executiva Nacional observará os seguintes critérios:

a) 50% (cinquenta por cento) do total será distribuído em partes iguais aos Diretórios Estaduais constituídos e com seus órgãos devidamente anotados no Tribunal Regional Eleitoral;

b) 50% (cinquenta por cento) do total será distribuído aos Diretórios referidos na alínea anterior, proporcionalmente ao número de representantes que tenham no Congresso Nacional, garantido a qualquer seção estadual, no mínimo, a quota relativa a um representante.

§ 3º. A Comissão Executiva Estadual dará aos recursos recebidos pelo respectivo Diretório, na forma do parágrafo anterior, a seguinte destinação:

a) destacará as importâncias necessárias para atender às despesas do Diretório Estadual, nos termos da destinação prevista nos Incisos I a III, deste artigo;

b) destinará o montante restante às despesas com a assistência aos Diretórios Municipais e Zonais, segundo plano de aplicação previamente aprovado, podendo destacar importância para ser repassada a Diretórios Municipais e Zonais, segundo critérios que venham a ser estabelecidos pelo respectivo Diretório, sujeita à devida prestação de contas nos termos da lei e das disposições deste Estatuto.

Art. 143. Os membros do Partido que ocupem cargos eletivos contribuirão mensalmente para o respectivo Diretório com importâncias descontadas de seus subsídios e representação mensal, nos termos deste artigo.

1º. Os membros das bancadas do Partido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal contribuirão mensalmente para o Diretório Nacional com importância correspondente a, no mínimo, 3 % (três por cento) de seu subsídio fixo, variável, adicional e extraordinário, deduzido o Imposto de Renda e a contribuição à Previdência, que será descontada em folha de pagamento ou mediante débito em conta corrente bancária.

§ 2º. Além da contribuição fixada no parágrafo anterior, os membros das bancadas contribuirão para o Diretório do seu respectivo Estado, com um percentual adicional de até 2% (dois por cento), podendo o desconto ser processado pelo Diretório Nacional e repassado ao respectivo Diretório Estadual, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

§ 3º. Os membros da bancada do Partido nas Assembléias Legislativas contribuirão com os mesmos percentuais fixados nos parágrafos anteriores, respectivamente, para o Diretório Estadual e Municipal em que tenham domicílio eleitoral; os membros das bancadas nas Câmaras Municipais contribuirão mensalmente para o Diretório Municipal com importância correspondente a, no mínimo, 3% (três por cento) de seus subsídios e representação mensal, aplicando-se a ambos os casos previstos neste parágrafo o procedimento de desconto referido no § 1º, deste artigo.

§ 4º. Os titulares de cargos eletivos majoritários contribuirão mensalmente com importância correspondente a, no mínimo, 3 % (três por cento) de sua remuneração bruta, aplicando-se quanto ao desconto a mesma regra do § 1º.

§ 5º. Os filiados que exercerem funções na administração pública, direta e indireta, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista, federal, estadual e municipal, exoneráveis "*ad nutum*", contribuirão, mensalmente, com quantia equivalente a 3 % (três por cento) do seu vencimento ou remuneração bruta, respectivamente, para o Diretório Nacional, Estadual e Municipal, sendo descontado em folha ou mediante débito em conta-corrente bancária.

§ 6º - As Comissões Executivas poderão anistiar os filiados em débito, com dificuldades financeiras, ou isentar do pagamento os filiados de poucas rendas.

§ 7º - Resolução dos Diretórios Nacional, Estadual e Municipal poderá estabelecer a destinação de parte das contribuições definidas neste artigo para distribuição entre os Diretórios de diferentes níveis, visando suprir deficiências de arrecadação de recursos de qualquer deles.

Art. 144. Os membros dos órgãos partidários, os titulares de mandatos eletivos nos parlamentos ou nos poderes executivos e os titulares de funções na administração pública que deixarem de cumprir a obrigação de contribuir com as importâncias fixadas, sujeitar-se-ão às sanções estabelecidas no art. 133, deste Estatuto.

Art. 145. Às Comissões Executivas compete a administração financeira do respectivo Diretório, devendo a movimentação das contas bancárias e dos recursos ser feita conjuntamente por dois dirigentes partidários, sendo um obrigatoriamente o Tesoureiro e o outro um membro da Comissão Executiva, conforme as definições de atribuições estabelecidas neste Estatuto.

§ 1º. Os depósitos e movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme determinar a lei, serão feitos obrigatoriamente em estabelecimento bancário controlado pelo Poder Público Federal, Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, em banco escolhido pela respectiva Comissão Executiva.

§ 2º. Os depósitos e movimentação dos recursos próprios do Partido, inclusive oriundos de doações de pessoas físicas ou jurídicas feitas diretamente ao Partido, nos termos da lei, poderão ser feitos nos mesmos bancos referidos no parágrafo anterior ou em estabelecimento bancário escolhido livremente pela respectiva Comissão Executiva.

Art. 146. O patrimônio do Partido será constituído pelos bens móveis e imóveis de sua propriedade e os recursos recebidos na forma deste Capítulo.

Art. 147. Em caso de dissolução do Partido, o seu patrimônio será destinado a entidades congêneres ou entidades de fins sociais e culturais, conforme deliberação da Convenção Nacional que apreciar a extinção do Partido.

Art. 148. Os membros das Comissões Executivas Municipais e Zonais, Estaduais e Nacional responderão subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da agremiação, não se exigindo essa obrigação dos filiados do Partido.

CAPÍTULO II

Do Orçamento e da Contabilidade

Art. 149. Os Diretórios Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais manterão escrituração contábil de suas receitas e despesas, de modo a permitir o conhecimento da origem daquelas e da destinação destas, sendo responsáveis pela elaboração dos balancetes mensais e do balanço financeiro anual do exercício findo, nos termos das disposições da legislação em vigor e das normas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo Único - Os balanços contábeis anuais dos Diretórios, após devidamente apreciados e aprovados pelos órgãos partidários, serão encaminhados à Justiça Eleitoral, na forma do que dispõe este Estatuto e a legislação.

Art. 150. Serão elaborados orçamentos anuais pelos órgãos executivos em todos os níveis, até trinta dias antes do início do exercício financeiro.

TÍTULO VII

Da Escolha de Candidatos a Cargos Eletivos e das Campanhas Eleitorais do Partido

CAPÍTULO I

Das Eleições Prévias e das Convenções para Escolha de Candidatos a Cargos Eletivos

Art. 151. Os Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais poderão aprovar, por proposta da respectiva Comissão Executiva, a realização de eleições prévias para a escolha de candidatos a cargos eletivos majoritários sempre que houver mais de um candidato disputando a indicação do Partido.

Parágrafo Único - Os Diretórios Nacional e Estaduais disciplinarão, por resolução, a realização das eleições prévias de que trata este artigo.

Art. 152. Os candidatos vencedores em eleições prévias terão seus nomes homologados nas Convenções convocadas para esse fim.

Art. 153. As Convenções Municipais, Estaduais e Nacional, destinadas à escolha de candidatos a cargos eletivos e deliberação sobre coligações, serão convocadas pelas respectivas Comissões Executivas e se realizarão conforme as disposições da legislação eleitoral em vigor e das instruções da Justiça Eleitoral.

§ 1º. As Convenções de que trata este artigo se constituem conforme o disposto nos arts. 59, 78, 96 e 114, deste Estatuto, observado quanto à sua convocação o que dispõe o Art. 32.

§ 2º. A escolha do substituto de candidato que venha a ser considerado inelegível, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, que tiver seu registro indeferido ou cancelado, será feita pela Comissão Executiva respectiva; da mesma forma, caberá à Comissão Executiva escolher, desde que antes do término do prazo para o registro, os candidatos para preencher as vagas que ocorrerem nas chapas para as eleições proporcionais.

§ 3º. O Partido poderá, por decisão da Comissão Executiva correspondente, requerer perante a Justiça Eleitoral, até a data da eleição, o cancelamento de registro do candidato que:

I - venha a ser expulso;

II - incida em ato de infidelidade partidária, apoiando ou fazendo propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro partido não escolhido em coligação com o PSDB, ou, de qualquer forma, recomendando o seu nome ao sufrágio do eleitor.

CAPÍTULO II

Das Campanhas Eleitorais

Art. 154. Após a realização da Convenção que escolher os candidatos, o Diretório correspondente, no prazo e nos termos da lei eleitoral, aprovará o orçamento sintético da campanha para as eleições, com a fixação das quantias máximas que o Partido e seus candidatos poderão despender na campanha eleitoral.

§ 1º. Instalado o processo eleitoral com a realização das Convenções, as Comissões Executivas respectivas, nos termos da legislação eleitoral e das instruções do Tribunal Superior Eleitoral, constituirão os Comitês Financeiros, constituídos de três a cinco membros e que serão registrados na Justiça Eleitoral, com a competência para receber e aplicar recursos na campanha eleitoral.

§ 2º. As Comissões Executivas poderão também constituir Comitês de Campanhas responsáveis pela programação da campanha, realização da propaganda eleitoral dos candidatos, viagens e organização dos programas de rádio e televisão e demais atividades da campanha.

§ 3º. O candidato que optar pela administração financeira de sua própria campanha, é o único responsável pela veracidade das informações contábeis, devendo assinar a sua prestação de

contas individualmente ou em conjunto com a pessoa que tenha designado para gerir os recursos e com o responsável pela contabilidade.

§ 4º. Encerrada a campanha, far-se-á a devida prestação de contas na forma da lei, a qual deverá ser assinada pelos membros do Comitê Financeiro, pelo Presidente da Comissão Executiva e pelo responsável pela contabilidade e encaminhada à Justiça Eleitoral.

§ 5º. As prestações de contas dos candidatos responsáveis pela própria campanha eleitoral serão encaminhadas em expediente separado da prestação de contas geral do Partido.

§ 6º. Os saldos dos recursos financeiros das campanhas eleitorais serão recolhidos à conta do Diretório respectivo, na forma da legislação pertinente.

Art. 155. A arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, a movimentação bancária de recursos, a escrituração contábil e a prestação de contas e demais aspectos da administração financeira das campanhas eleitorais obedecerão ao que dispuser a legislação partidária e eleitoral em vigor e às instruções da Justiça Eleitoral.

TÍTULO VIII

Da Propaganda Partidária no Rádio e na Televisão

Art. 156. A propaganda partidária gratuita, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão, será realizada nos termos das disposições constitucionais e legais em vigor e visará:

I - difundir os programas partidários;

II - transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este relacionados e das atividades congressuais do Partido;

III - divulgar a posição do Partido em relação a temas político-comunitários.

Parágrafo Único. A realização de propaganda paga, assim como os horários e formas de transmissão dos programas observarão o que dispuser a legislação pertinente.

TÍTULO IX

Das Disposições Gerais

Art. 157. Nenhum funcionário do Partido poderá ser eleito para cargo dos órgãos partidários do mesmo nível.

Art. 158. As Comissões Executivas poderão criar o cargo de Secretário Executivo, remunerado, com a incumbência de executar as decisões político-partidárias adotadas e exercer a gerência dos serviços administrativos e técnicos, aplicada ao seu ocupante a mesma proibição constante do artigo anterior.

Art. 159. Sob a responsabilidade ou por intermédio do Instituto Teotônio Vilela, a nível Nacional, Estadual, Municipal ou Zonal, ou através de convênios com entidades especializadas, o Partido poderá organizar pesquisas, programas de educação e de treinamento e cursos de formação para filiados e candidatos ou de interesse político-partidário.

Art. 160. Comissão especial designada pela Comissão Executiva Nacional elaborará, dentro do prazo de 6 (seis) meses, para ser submetido à Convenção Nacional, anteprojeto de Código de Ética do Partido.

Parágrafo Único - Apreciado pela Comissão Executiva Nacional, o Código de Ética poderá ser aprovado pelo Diretório Nacional "*ad referendum*" da Convenção Nacional.

Art. 161. O presente Estatuto poderá ser alterado pela Convenção Nacional, pelo voto da maioria de seus membros.

§ 1º. Acolhida a proposta de alteração do Estatuto pela Comissão Executiva Nacional esta designará uma comissão que elaborará o projeto de reforma e promoverá a sua publicação e distribuição aos Diretórios Estaduais, Municipais e Zonais para apresentação de emendas, dentro dos prazos que fixar.

§ 2º. Aprovados o projeto e o parecer sobre as emendas a ele apresentadas, a Comissão Executiva Nacional convocará a Convenção Nacional, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para a aprovação das alterações propostas.

§ 3º. Toda alteração estatutária ou programática aprovada pela Convenção, após sua publicação no Diário Oficial da União, será registrada no Ofício Civil competente e encaminhada, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da lei.

Art. 162. Cabe à Comissão Executiva Nacional regulamentar, em resoluções específicas, as disposições deste Estatuto e, inclusive, estabelecer, em parecer por ela aprovado, o entendimento que deva prevalecer na aplicação de seus dispositivos.

TÍTULO X

Das Disposições Transitórias

Art. 163. Enquanto o Diretório Nacional não regulamentar a matéria em resolução específica, só poderão se constituir Diretórios Municipais ou Zonais que tiverem, no mínimo, o seguinte número de filiados, em condições de participar da Convenção:

I - 2 % (dois por cento) do eleitorado do município ou zona eleitoral de até 1.000 eleitores;

II - os 20 (vinte) do item I e mais 2 (dois) para cada 1.000 (mil) eleitores subsequentes, até 50.000 (cinquenta mil) eleitores;

III - os 118 (cento e dezoito) do item anterior e mais 1 (um) para cada 1.000 (mil) eleitores subsequentes, até 200.000 (duzentos mil) eleitores;

IV - os 268 (duzentos e sessenta e oito) do item anterior e mais 1 (um) para cada 1.000 (mil) eleitores subsequentes, até 500.000 (quinhentos mil) eleitores;

V - os 568 (quinhentos e sessenta e oito) do item anterior e mais 1 (um) para cada 2.000 (dois mil) eleitores subsequentes, onde houver mais de 500.000 (quinhentos mil) eleitores.

Parágrafo Único. Ao regulamentar a matéria em resolução específica, o Diretório Nacional poderá fixar, além do número mínimo de filiados para constituição de Diretórios Municipais ou Zonais, a que se refere este artigo, o número mínimo de filiados para os fins do quorum de deliberação nas Convenções Municipais e Zonais, a que se referem os parágrafos únicos, dos arts. 97 e 123, deste Estatuto.

Art. 164. Os Diretórios Estaduais e do Distrito Federal, Municipais e Zonais, eleitos em Convenções realizadas em 1995, bem como seus respectivos Conselhos Fiscais e de Ética e Disciplina, ficam mantidos com as atuais composições até o término dos respectivos mandatos.

Parágrafo Único A partir da data de aprovação das presentes alterações estatutárias (08/03/96), a Comissão Executiva Nacional poderá convocar Convenção Nacional destinada à eleição do Diretório Nacional e do Conselho Nacional de Ética e Disciplina, observadas as composições estabelecidas nos arts. 62 e 74 e demais disposições deste Estatuto.

Art.165. Até que venha a ser aprovado pela Convenção Nacional o Código de Ética Partidária, conforme dispõe o art. 55, observar-se-ão quanto ao processo e julgamento das infrações e violações à disciplina, à ética, à fidelidade e aos deveres partidários, as normas estabelecidas neste Estatuto.

§ 1º. Instaurado o processo disciplinar, após o juízo de admissibilidade exercido pela Comissão Executiva do nível correspondente, conforme dispõe o § 1º, do art. 55, o Presidente do Conselho de Ética e Disciplina designará imediatamente um Relator a quem competirá tomar as providências relativas ao andamento e instrução do processo, observado o seguinte:

I - recebida a acusação, o Relator notificará o acusado para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual prazo pelo Conselho, em face de razões relevantes apresentadas pelo acusado em requerimento fundamentado;

II - o acusado, no prazo fixado, apresentará defesa escrita, instruída com os documentos e provas que entenda necessários;

III - o Relator, se julgar necessário, poderá instruir o processo com o pronunciamento de pessoas que possam esclarecer os fatos argüidos, antes que o acusado apresente sua defesa escrita;

IV - encerrado o prazo da defesa, o Relator terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o seu Relatório e Parecer conclusivos, que será aprovado pelo Conselho dentro do prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual prazo, pelo Comissão Executiva, a requerimento do Presidente do Conselho;

V - recebido o processo do Relator, com sua instrução concluída, o Presidente do Conselho convocará seus membros para apreciá-lo, mediante ato de convocação com antecedência mínima de 3 (três) dias, com indicação expressa da matéria a ser decidida;

VI - aprovado o Relatório e o Parecer, o processo será encaminhado ao Presidente da Comissão Executiva, para que convoque o respectivo Diretório para julgamento.

§ 2º. Recebido o processo, o Presidente da Comissão Executiva determinará as providências para o julgamento, observado o seguinte:

I - poderá requerer ao Conselho de Ética e Disciplina, após ter recebido o Relatório e o Parecer, que se pronuncie, dentro de 5 (cinco) dias, sobre diligências, matéria que deva ser esclarecida ou novos elementos que chegarem a seu conhecimento;

II - convocará, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento do processo ou da conclusão de diligências, o respectivo Diretório para o julgamento, determinando a publicação do

Edital com a designação do local, dia, hora e ordem do dia, observado o que dispõe o art. 32, mandando notificar pessoalmente o acusado.

III - no julgamento, funcionará como Relator o membro que tiver exercido essa função no Conselho de Ética e Disciplina, o qual só terá direito a voto na eventualidade de ser também membro do Diretório que proceder ao julgamento;

IV - após apresentado pelo Relator o seu Relatório e Parecer, será facultada a palavra ao acusado ou a seu defensor, por 30 (trinta) minutos, para sustentação da defesa, podendo cada membro do Diretório pronunciar-se pelo tempo de 10 (dez) minutos.

§ 3º. Da decisão que aplicar pena disciplinar, cabe recurso, com efeito suspensivo, para o órgão imediatamente superior, observado o seguinte:

I - o prazo para recurso é de 5 (cinco) dias, contado da data da intimação ao filiado punido;

II - da decisão absolutória poderá haver recurso para o órgão imediatamente superior;

III - recebido o recurso, o Presidente do Diretório o encaminhará ao órgão imediatamente superior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias;

IV - no órgão imediatamente superior, o recurso será julgado dentro do prazo de 30 (trinta) dias;

V - as decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis.

§ 4º. Os prazos estabelecidos neste artigo somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação ou notificação, e na sua contagem será excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

§ 5º. Em casos excepcionais, a Comissão Executiva do Diretório hierarquicamente superior poderá avocar qualquer processo de aplicação de medidas disciplinares a filiados detentores de mandatos eletivos ou de membros de Comissão Executiva, estando ou não iniciado no órgão de origem.

§ 6º. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, os prazos assinalados no Código de Processo Civil.

Art. 166. A organização partidária prevista para os municípios com mais de quinhentos mil eleitores poderá ser implantada imediatamente após a aprovação deste Estatuto, devendo as Comissões Executivas Estaduais designar Comissão Municipal Provisória para organizar e dirigir a respectiva Convenção, que deverá se realizar até 15 de maio de 1996, observadas as disposições nos arts. 32, 45, 46 e 112 a 129, deste Estatuto.

Art. 167. Nos municípios com mais de quinhentos mil eleitores em que não se realizarem as Convenções na forma do artigo anterior, a Convenção Municipal para escolha dos candidatos e deliberação sobre coligações, para concorrer às eleições de 03 de outubro de 1996, será convocada, no prazo da lei, pela Comissão Executiva Estadual do Partido e se constituirá dos seguintes membros:

I - os Vereadores, Deputados Estaduais, Federais e Senadores com domicílio eleitoral no município;

II - os membros do Diretório Estadual, com domicílio eleitoral no município;

III - os Delegados dos Diretórios Zonais à Convenção Estadual, eleitos nas respectivas Convenções Zonais, observado quanto ao seu número as normas na época vigentes.

Parágrafo Único. A Convenção Municipal será presidida pelo Presidente da Comissão Executiva Estadual ou por quem for por ela designado, e a sua convocação observará o que dispõe o Art. 32, deste Estatuto.

Art. 168. O prazo de um ano de filiação partidária exigido para candidatura de filiado a qualquer cargo eletivo, previsto no **§ 2º**, do Art. 14, deste Estatuto, não se aplica às eleições municipais de 1996, regendo-se, neste caso, pelas disposições da lei eleitoral; o prazo de filiação de 6 (seis) meses exigido de qualquer filiado para votar e ser votado e para participar de Convenções, previsto no **§ 1º**, do Art. 14, e no Art. 24, só entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1997, exigindo-se dos filiados, durante o corrente ano, o prazo de filiação previsto nas disposições estatutárias e legais anteriores.

Art. 169. O Estatuto do PSDB, aprovado juntamente com o Manifesto e Programa na reunião de fundação realizada no dia 25 de junho de 1988 e ratificado, na forma da legislação então em vigor, pelas Convenções Municipais, Regionais e Nacional realizadas respectivamente nos dias 19 de março, 30 de abril e 14 de maio de 1989; reformado conforme deliberações da Convenção Nacional Extraordinária realizada em 8 de março de 1996, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigor com as alterações aprovadas pela Convenção Nacional

Extraordinária, que entrarão em vigor na data de sua aprovação, sujeitas à sua publicação no Diário Oficial da União e a registros no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral, na forma da lei.

Convenção Nacional Extraordinária do PSDB, em Brasília, 15 de maio de 1999.